

PRÁCTICA POLICIAL
PROGRAMA DE LA MATERIA

Unidad 1:

- Pequeños grandes lideres.
- Uso progresivo y gradual de la fuerza.
- Carta Iberoamericana de la Función Pública.
- Crisis subjetiva – abordaje.
- Procedimiento con menores.

Unidad 2:

- Acta de procedimiento (teórico - práctico).
- Entrevista policial.
- Procedimiento por lesiones culposas en accidente de tránsito.
- Inspección ocular y croquis.

Unidad 3:

- Allanamiento y requisa.
- Identificación policial colectivo LGTBI.
- Situación de peligro o enfrentamiento policial.
- Lugar del hecho – guía de buenas prácticas.
- Seguimientos policiales controlados – Ley nacional de tránsito.
- Regla de Tueller.
- Implementación de la Ley de Microtráfico.
- Desfederalización.
- La situación en la Provincia de Santa Fe.

PRÁCTICA POLICIAL

UNIDAD I

PEUQUEÑOS GRANDES LIDERES

Introducción

En la actualidad, la función policial se encuentra en constante evolución, lo que exige líderes integrales, capaces de enfrentar desafíos complejos y construir relaciones de confianza con la comunidad. Este apunte de estudio no se limita a teorías, sino que busca ser una guía práctica para introducir, forjar y encaminar a los líderes que residen en cada uno de ustedes.

El Liderazgo como Camino

El liderazgo no es un destino, sino un camino que se cultiva con dedicación, reflexión y acción constante. Este es el inicio de ese viaje, los invito a sumergirse en este material con una mente abierta y un espíritu crítico, y a abrazar el desafío de convertirse en los líderes que nuestra institución necesita. Si bien se ha debatido si el líder nace o se hace, la realidad es que el liderazgo se desarrolla. Tanto el líder nato como el que se forma necesitan complementarse con técnicas y herramientas para alcanzar su máximo potencial.

Definiendo el Liderazgo

Liderar se define como la acción de influir audazmente para el logro de un objetivo común.

Un buen líder debe:

- 1. Conocerse a sí mismo:** Analizar y comprender sus puntos fuertes y débiles para complementarlos con el trabajo en equipo.
- 2. Visión estratégica:** Tener una visión clara de un futuro deseable y trabajar para alcanzarlo.
- 3. Audacia e iniciativa:** Enfrentar situaciones incómodas y tomar decisiones difíciles cuando sea necesario.

4. Habilidades de comunicación: Comunicar con convicción y seguridad, transmitiendo claramente las ideas y objetivos.

5. Motivación: Inspirar y motivar a sus liderados, dándole sentido a su trabajo y acciones.

Desarrollo del Liderazgo Policial

El liderazgo policial efectivo se basa en principios fundamentales como la ética, la integridad, los valores, la responsabilidad y madurez, la influencia, el servicio, la motivación, confianza, integridad, compromiso. Además, requiere habilidades específicas para el contexto policial, como la toma de decisiones bajo presión, la gestión de conflictos y la creación de equipos de alto rendimiento.

¿Cuáles son las grandes herramientas de un Líder?

- **Comunicación**
- **Motivación**
- **Autoridad**

La autoridad no es aquella que nos otorga el reglamento (autoridad formal) sino es aquella que se logra por cuatro virtudes perfectamente definidas:

1. Prudencia.

2. Justicia.

3. Fortaleza

4. Templanza

El liderazgo se sustenta en la madurez, es el quiebre en donde uno deja de lado los logros para beneficio propio y prioriza el trabajo en equipo y los logros para el conjunto, ambos, orientados netamente al logro de la misión. Este es uno de los motivos por los cuales en la actualidad carecemos de líderes, el liderazgo no tiene forma de medición, pero sin duda sus consecuencias son extremadamente importantes y necesarias. A lo largo de nuestra carrera policial se irá descubriendo la conjunción de tres puntos de gran importancia, el

cumplimiento de la Misión, en donde orientamos todo el accionar para lograr el objetivo de la misma, la función de Jefe para gestionar los recursos existentes orientados a la misión, y el rol de Líderes, para poder conducir al personal subordinado siempre orientado al cumplimiento de la misión.

Se debe tener como proyección las denominadas tres “C”, **Competencia**, sobre los recursos materiales con los que contamos, **Confianza**, en mis subalternos y Superiores y **Compromiso** con la Misión logrando el compromiso voluntario de todo el personal para con la Misión, es decir, constantemente el horizonte es el cumplimiento Misión, el fin a perseguir, los esfuerzos, los recursos materiales, los recursos humanos y todo accionar siempre deben estar orientados al cumplimiento de la Misión.

Orientar el mando al cumplimiento de la misión no es un tipo de mando, no es un estilo como hemos estudiado a la largo de la carrera, sino que es considerado una filosofía de mando, un nuevo paradigma del mando, es lo que se conoce en el mundo civil como dirección por misiones, y es aquello que debe impregnar nuestro actuar como verdaderos Líderes, en esencia es dar la máxima iniciativa a nuestros subordinados y que ellos mismos puedan definir y decidir su accionar a nuestra finalidad, ellos deben estar provisto de un grado de entendimiento necesario para poder actuar en consecuencia sin la necesidad de intervención de mandos superiores, un entendimiento compartido de toda la situación, diremos el “porque” y que ellos decidan el “cómo”, pero siempre debe existir el compromiso emocional con el líder de nuestros subordinados y un propósito claro y provisto de valores, así éstos puedan contribuir con su actuar a alcanzar esos propósitos, incluso determinando sus propios objetivos. Recuerde, todo **LÍDER** tiene la obligación de transmitir sus conocimientos y el liderazgo puede ser temporal, constantemente se debe mantener la integridad y la moral para no perder la voluntariedad de nuestros guiados.

Uso Progresivo y Gradual de la Fuerza

El cumplimiento de la Ley es delegado en el Estado, lo que da origen a un accionar mediante un procedimiento policial, que luego recae en los operadores jurídicos del sistema, es decir

Fiscales y Jueces, es por ello que, una ineficiente, ineficaz o irregular actividad policial no podrá redundar en un decisorio judicial que logre seguridad jurídica y alcance al valor de la justicia.

Es necesario que los agentes policiales tengan completo conocimiento de las normas que enmarcan su accionar en cuanto a sus atribuciones y funciones, para poder realizar un trabajo ajustado a derecho y que resguarde los intereses de la sociedad en su conjunto de vivir pacíficamente.

En línea con lo anteriormente detallado, el personal policial encuadra su conducta sobre la Constitución Nacional, Tratados Internacionales sobre DDHH, Constituciones Provinciales, Códigos Procesales, Leyes Nacionales y Provinciales, Reglamentos y Disposiciones Internas, por su parte la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 22 enumera los instrumentos de DDHH que cuentan con jerarquía institucional y establece el procedimiento para igual rango a otros tratados del mismo carácter. En el año 1979 la **ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS** en su sesión del 17 de diciembre aprobó el "**CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY**".

Que por la **LEY DE SEGURIDAD INTERIOR N° 24.059**, en su artículo 22, el ESTADO ARGENTINO adoptó expresamente el citado Código al disponer que los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad que integran el sistema de seguridad interior "deberán incorporar a sus reglamentos el **CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL** establecido por la **ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS**".

En un estado de derecho democrático, nuestra Policía se encuentra facultada, en condiciones excepcionales, para requerir coercitivamente a los ciudadanos una determinada conducta, mediante la aplicación inmediata, si fuere necesario, de un amplio rango de fuerza que se extiende desde la mera presencia - con la presión psicológica que ésta implica - hasta la fuerza física propiamente, en sus diversos grados, cuya cúspide se encuentra representada por la fuerza letal. Es oportuno resaltar que el uso correcto del uniforme es símbolo indiscutible de la presencia policial (rótulo identificatorio, correa con

pistolera, portacargador, bastón policial, porta esposa, cubre cabeza y chaleco balístico provisto, pudiendo anexar portaobjeto con linterna entre otros). Debemos tener presente que el uso de la **FUERZA**, se ampara en bases jurídicas, resultando la fuerza coercitiva del derecho y por tal, su aplicación se debe fundar y guiar en las bases respectivas. Las Naciones Unidas a través de la Oficina del Alto Comisionado, ha creado manuales que pueden ser utilizado por las policías para el entrenamiento y orientación, en donde señala lo siguiente en relación al uso de la fuerza:

- En primer lugar, debe recurrir a medios no violentos.
- Se utiliza la fuerza sólo cuando fuere estrictamente necesario.
- El uso de la fuerza siempre será proporcional a los objetivos lícitos.
- La fuerza se utilizará siempre con moderación.
- Se reducirán al mínimo los daños y las lesiones.
- Se dispondrá de medios que permitan el uso diferenciado de la fuerza.
- Todo policía recibirá instrucción en el uso de los medios no violentos.

Las armas de fuego solo se utilizan en defensa propia o defensa de otros en caso de amenaza inminente de muerte o de lesiones graves.

Principios del Uso de la Fuerza:

LEGALIDAD: ¿Cuándo se utiliza? Cuando el objetivo que se pretende alcanzar y el modo en que se utiliza ese recurso, se encuentran respaldado por las normas jurídicas.

OPORTUNIDAD: ¿En qué momento se utiliza? Cuando todos los medios legítimos para alcanzar los objetivos resulten ineficaces y el uso de la fuerza no acarree consecuencias más lesivas que aquellas que no se producirían en caso de recurrir a ellas. Se conjuga lo táctico y lo ético.

PROPORCIONALIDAD Y MODERACIÓN: ¿Cuánta fuerza se utiliza? Debe ser proporcional a la agresión recibida, la gravedad de la amenaza y los riesgos objetivos, Evitar daños innecesarios (prima la moderación).

RESPONSABILIDAD: ¿Cómo se controla el uso de la fuerza? El personal debe asumir la responsabilidad y rendir cuentas por las acciones realizadas. Quien utiliza la fuerza, sus superiores, y en última instancia el estado debe rendir cuentas y responder por las consecuencias de su uso. Cuando hablamos de la fuerza se debe tener presente:

- La fuerza a aplicar será proporcional a la Resistencia ofrecida por el ciudadano que transgrede la ley, la proporcionalidad se guiará por los siguientes niveles del uso de la fuerza y siempre se debe tener como horizonte el desescalamiento, por el contrario, no provocar un escalamiento innecesario de la violencia.



En síntesis, se pretende que la fuerza sea un mecanismo de control en una situación en donde potencialmente se encuentre en riesgo bienes, personas o todo aquello que tutele el Estado a través de sus leyes y en donde no existe otro medio de lograr el control, esa aplicación de la fuerza debe ser dosificada en niveles de respuestas.

La fuerza no es igual a Violencia, la fuerza fácilmente puede convertirse en violencia ya sea física, psicológica o de cualquier otra naturaleza, el objetivo de la fuerza es solo para lograr el control de la situación, la fuerza solo se utiliza para proteger bienes jurídicos tutelados por el estado.

Judo Verbal o Aikido Verbal

El Judo Verbal es una técnica de comunicación táctica desarrollada en Estados Unidos que se basa en la filosofía de neutralizar al oponente a través de la palabra y la comunicación no

verbal. En el ámbito policial, esta herramienta se ha convertido en un recurso invaluable para resolver conflictos, persuadir a personas y garantizar el cumplimiento de la ley sin necesidad de recurrir a la fuerza física.

Principios Fundamentales del Judo Verbal

1. Escucha Atenta: La base del Judo Verbal radica en la capacidad de escuchar atentamente el punto de vista del otro para entender su perspectiva y responder de manera asertiva. Esto implica dejar de lado los prejuicios y concentrarse en comprender el mensaje completo, tanto verbal como no verbal.

2. Mantenimiento del Equilibrio: El profesionalismo es clave para mantener el equilibrio emocional durante un encuentro. Evitar reaccionar impulsivamente y responder de manera reflexiva demuestra control y profesionalismo, lo cual influye positivamente en la otra persona.

3. Ceder y Defender Postura: Ceder no significa ser pasivo. Implica reconocer la validez del punto de vista del otro, siempre y cuando no perjudique la situación. Al mismo tiempo, es fundamental defender la propia postura con argumentos sólidos y razonamientos lógicos.

4. Desescalada: El objetivo principal del Judo Verbal es evitar la escalada de un conflicto. A través de la comunicación asertiva, se busca reducir la tensión y reconducir la situación hacia una solución pacífica.

5. Tolerancia: La tolerancia es esencial para mantener la calma y el profesionalismo, incluso en situaciones de alta tensión. Aceptar que no todas las personas reaccionan de la misma manera y comprender sus motivaciones ayuda a gestionar las emociones y evitar respuestas impulsivas.

6. No Ser Pasivo - Responder: Implica responder de manera oportuna y adecuada, haciendo valer la autoridad y el rol policial, pero siempre dentro del marco del respeto y la legalidad.

7. Poner Límites: Es fundamental establecer límites claros y hacerlos cumplir. Esto se logra a través del razonamiento y la persuasión, explicando las razones detrás de las normas y las consecuencias de su incumplimiento.

8. Gestión de Emociones: El control emocional es un pilar fundamental del Judo Verbal. Aprender a gestionar las propias emociones permite mantener la claridad mental y tomar decisiones racionales, incluso en situaciones de estrés.

9. Tener el Control: El objetivo final del Judo Verbal es tener el control de la situación, sin dejarse llevar por las emociones o las provocaciones. Esto se logra a través de la comunicación efectiva, la persuasión y el profesionalismo.

Imagine lo siguiente, personal policial afectado a un sector de custodia de un edificio público, en donde se encuentra visible un cartel de “Área Restringida – Solo Personal Autorizado”, se aproxima un ciudadano y se entabla la siguiente conversación:

- Policía: Este es un área restringida, no se permite la permanencia a los visitantes
- Ciudadano: ¿Por qué?
- Policía: Porque esas son las reglas.
- Ciudadano: Este es un lugar público, tengo el derecho de estar aquí.

¿Cómo imagina que terminará esta situación?

Si, existen muchas posibilidades que la escalada se genere producto del choque entre las diferentes posiciones, éste es un ejemplo en el cual este tipo de técnica puede convertirse en una herramienta muy útil.

La mayoría de las personas han vivenciado la situación de un conflicto con otra persona y no recordar que es lo que dijo esa persona, pero si, como se sintió por como lo dijo, no es lo que decimos sino la forma en que lo decimos. Hay 5 verdades que son universales:

1. Todos quieren ser tratados con dignidad y respeto.
independientemente de su comportamiento.
2. Todos quieren ser preguntados en lugar de ser ordenados.
3. Todos quieren saber porque se le está preguntando.
4. Todos quieren opciones reales y no amenazas.
5. Todos quieren una segunda oportunidad.

Técnicas Específicas del Judo Verbal.

1. Ceder y Consentir: Dar la razón al otro siempre y cuando no perjudique la situación.

2. Ceder y Defender Postura: Insistir en la propia opinión, pero reconociendo la validez de la opinión del otro.

3. Cumplido: Utilizar cuando la otra persona tiene complejo de superioridad, siendo éste el generador generalmente el motivo por el cual surge el desacuerdo.

4. Réplica Desintoxicante: Responder con preguntas que aclaren el propio punto de vista.

5. Constatación Objetiva: Aceptar el descontento del otro y mostrar empatía e intención de resolver el problema.

6. Confrontación: Utilizar cuando sea necesario demostrar autoridad y exigir respeto.

7. Hablar claro: Evitar responder a la agresión, pero dejar en claro que no se permitirá ese trato.

Recomendaciones Adicionales

- Mantener la distancia ante el agresor.
- Tomar el tiempo necesario para responder.
- Evitar los impulsos violentos.
- Escuchar atenta y completamente.
- Intentar solucionar los problemas a través de la comunicación.
- Utilizar la negociación y la persuasión.

Frases Prohibidas

- "Venga para acá"
- "Usted no lo va a entender"
- "Así son las leyes"
- "Cálmate"
- "No voy a repetirlo"

Beneficios del Judo Verbal

Para la Institución:

- Reducción de quejas y denuncias.
- Mejoramiento de la imagen pública.
- Mayor eficacia profesional.
- Reducción de casos de violencia.

Para los Empleados Policiales:

- Resolución de problemas sin fuerza física.
- Confianza y respeto del ciudadano.
- Cumplimiento de la misión a través de la palabra.

- Análisis profesional de la situación.
- Autocontrol y control de las situaciones.

Recuerde:

Gestione las emociones. - La tolerancia es fundamental. - Mantener distancia ante el agresor. - Tomar el tiempo necesario para dar respuesta a nuestro agresor (razonar las respuestas). - Evitar los impulsos violentos, sea profesional. - Escucha atenta y completa (lo que dice, lo que siente, ser empático sin olvidar el lugar y papel que cumplimos).

- Negociación y persuasión.

Y siempre debe triunfar:

- Lo profesional vs lo personal
- La respuesta vs la reacción
- Acompañe como se dice Vs lo que se dice

Conclusión

El Judo Verbal es una herramienta, una técnica, si bien no es la única es una de las tantas que se debe aplicar siempre que la situación lo permita, ésta permite a los empleados policiales resolver conflictos, persuadir a personas y garantizar el cumplimiento de la ley de manera pacífica y profesional. Al dominar estas técnicas de comunicación, los agentes pueden mejorar su imagen profesional, reducir el estrés y aumentar su eficacia en el cumplimiento de sus funciones se debe ampliar conocimientos no solo en la comunicación verbal sino también en la no verbal, cabe resaltar que no siempre se puede utilizar, ya que depende del tipo de resistencia que pueda aplicar la persona. El método de comunicación táctica profesional en judo se centra en redireccionar el comportamiento de las personas mediante el uso de palabras, enfatizando la importancia del respeto y la dignidad en la interacción.

Carta Iberoamericana de la Función Pública.

Esta Carta busca fomentar el aprendizaje y el intercambio continuo de buenas prácticas entre los países firmantes, con el objetivo de prevenir y combatir la corrupción. Más allá de la lucha contra actos ilícitos, se aspira a consolidar un sistema de integridad robusto que afiance la práctica común en nuestras administraciones: el comportamiento honesto de nuestros servidores públicos. Un comportamiento que no debe verse empañado por las acciones de minorías, sino que debe ser defendido y promovido activamente. Es fundamental destacar que esta Carta no se limita a prevenir conductas ilegales, sino que

ofrece un camino integral para desarrollar una acción pública basada en la integridad. Al proporcionar un marco genérico, la Carta permite a cada país adaptar sus principios a su propia realidad, considerando su historia, cultura y sistema institucional. Uno de los objetivos principales de la Carta es promover un enfoque común sobre la calidad y la excelencia en la gestión pública. Se busca integrar las diversas perspectivas políticas y técnicas presentes en las administraciones públicas, impulsando una cultura de mejora continua orientada a satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía. La calidad en la gestión pública se define por su capacidad para servir al interés público con justicia, equidad, objetividad y eficiencia, y se mide por su capacidad para cumplir con los estándares establecidos y superar las expectativas de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen derecho a una gestión pública de calidad, reconocida y garantizada por el ordenamiento jurídico nacional. Este derecho implica, entre otros aspectos, el acceso a información completa, veraz y actualizada sobre los resultados de la gestión pública y el desempeño de las instituciones. Los ciudadanos podrán presentar peticiones, solicitudes o reclamos y recibir respuestas oportunas, así como participar en el diseño y mejora de los servicios públicos. Para sintetizar, la Carta Iberoamericana es un compromiso con la ética policial; como servidores públicos, estamos llamados a cumplir un rol fundamental en nuestra sociedad. La Carta Iberoamericana de funcionarios Públicos nos recuerda los valores y principios que deben guiar nuestro actuar diario. La honestidad, la integridad y el respeto por los derechos humanos son pilares fundamentales de nuestra profesión. Al adherirnos a estos principios, no sólo fortalecemos nuestra institución, sino que también contribuimos a construir una sociedad más justa y equitativa. La Carta nos invita a reflexionar sobre nuestra labor y a comprometernos con una mejora continua en nuestro desempeño. La excelencia en el servicio público es un objetivo que debemos perseguir día a día.

Crisis Subjetiva – Abordaje

La guía de actuación para agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe sobre el abordaje de crisis subjetivas tiene como objetivo proporcionar parámetros básicos para la intervención en urgencias de salud mental, buscando eliminar prácticas inadecuadas y garantizar el acceso a servicios de salud adecuados. Define la urgencia en salud mental como una situación transitoria que altera las funciones psíquicas y requiere atención inmediata.

La normativa revisada incluye tratados internacionales de derechos humanos y leyes nacionales como la Ley 26.657 de Salud Mental, que establece la intervención de las fuerzas de seguridad en situaciones de riesgo inminente. A nivel provincial, se destaca la Resolución Conjunta de 2019 que aprueba la guía de actuación para fuerzas de seguridad en casos de presunto padecimiento mental o consumo problemático.

Los criterios de actuación incluyen la evaluación general y estimación del nivel de riesgo, contención inicial de la situación, realización de preguntas orientadoras, y recabar información de terceros presentes. **Se enfatiza el respeto a los derechos y garantías constitucionales de las personas en crisis, evitando actitudes discriminatorias y garantizando la privacidad e integridad sexual.**

El uso de la fuerza es considerado un último recurso, solo aplicable cuando las medidas menos restrictivas no son eficaces y existe un riesgo real e inminente.

En lo que respecta a la Resolución Jefe Policía Provincia 911/21 en vista a el conjunto de directivas relacionadas con el retiro provisorio del armamento del personal policial, sea por el consejo originario de las Juntas Médicas que lo encuadren en tareas diferentes o licencias especiales por razones de salud, **tanto por patologías psíquicas o físicas**, o bien por **intervención preventiva del superior ante eventos de crisis que se detecten.**

En su **punto 4** reza: que, si la **patología** que presenta es de **carácter psicológico, psiquiátrico y/o neurológico**, en cualquier caso, conlleva además el **retiro del armamento**

que poseyera en forma particular, ello en consonancia con la Resolución JPP D5 S/N de fecha 16/11/97, cualquiera sea el Escalafón y Subescalafón en que reviste el agente;

En su **punto 5 reza:** Que, de manera preventiva, corresponde además facultará los superiores del agente: a) retener el arma reglamentaria cuando tengan conocimiento o pueda suponerse que presenta alteraciones en su personalidad o conducta, labrando el acta respectiva para la remisión inmediata del armamento a la dependencia de logística competente (sin detallar otro motivo que el de “imposibilidad provisional del agente para su portación – se solicitó intervención del servicio de sanidad policial”) y, b) requerir de forma urgente al servicio de sanidad policial la evaluación de su subordinado, extendiendo el correspondiente Formulario de Anexo II, con más nota en sobre cerrado detallando el motivo o fundamento del pedido para su apertura por galeno o psicólogo y archivo en el legajo médico. Dicha misiva en sobre cerrado podrá reemplazarse por comunicación vía informática correo electrónico oficial, fax, etc. y/o telefónica, con más asiento en el libro memorándum de guardia.

Que de esta forma se tiene a garantizar la integridad psicofísica del administrado, de su familia y de terceras personas.

Por su parte, el Anexo II de la Guía de Buenas Prácticas de la provincia de Santa Fe la cual tiene por finalidad preservar la seguridad de las personas que se encuentren en situación de presunto padecimiento mental y/o consumo problemático de sustancias, asegurándose en contacto con algún familiar o persona allegada para que luego el personal del servicio de salud haga las derivaciones correspondientes. Según el caso dar intervención inmediata a los servicios públicos de salud o efectuar directamente el traslado de la persona presuntamente afectada hacia un efector público para su evaluación.

La mencionada guía establece como pautas generales, en todos los casos de urgencia, el funcionario policial debe solicitar la asistencia inmediata al Sistema Integrado de Emergencia de Salud SIES Teléfono 107; se recomienda dar prioridad a la implementación de estrategias basadas en la contención verbal de las personas en situación de presunto padecimiento; se debe mantener la calma y adoptar un estilo empático y respetuoso frente

al comportamiento alterado en general; cuando se trate de niños/as o adolescentes se dará intervención a la autoridad competente de cada jurisdicción, encargada de la protección de derechos en el marco de Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes creado por **Ley 12.967**; se recomienda evitar el uso de medidas de fuerza como la restricción física y solamente emplearse como último recurso; **se tendrá especialmente presente que no se trata de un problema esencialmente policial, aún, cuando se esté frente a la comisión de un delito, sino ante un sujeto padeciente que requiere de contención y/o asistencia; se agotarán todas las medias al alcance para que la persona brinde su consentimiento al momento de la atención.**

La función de las fuerzas policiales y de seguridad se restringe a la solicitud de presencia de personal de salud, el cual intervendrá sólo cuando la persona lo desee. El inciso K de la Ley 26.657 norma, las personas tienen derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento. Implica que, si la persona está en condiciones de decidir, debe hacerlo, pudiendo inclusive rehusarse siempre y cuando no implique riesgo cierto e inminente o mediar una orden judicial.

Persona en situación de padecimiento que sí implica riesgo cierto e inminente para sí o para terceros: son situaciones de riesgo para la seguridad que pueden desarrollarse en la vía pública, domicilios particulares o en otro lugar, en la que la actuación policial puede estar precedida de solicitudes de intervención efectuadas al teléfono de emergencias policial. Son aquellas situaciones de urgencia en las que no se cuenta simultáneamente con personal de salud para dirigir dicha tarea. En consecuencia, se recomienda proceder en modo escalonado, utilizando la contención verbal, hasta que arriben los agentes sanitarios al lugar del hecho para realizar la evaluación del traslado a un efector de salud. El consentimiento informado es un principio fundamental en el presente. En ningún caso el personal policial realizará la evaluación sobre el mérito de traslado, salvo que se encuentre comprometida su vida pudiendo trasladarla de emergencia al hospital más cercano.

Contención verbal: Escuchar, dialogar, generar alianzas.

Aspectos gestuales no verbales: Transmitir serenidad con seguridad y firmeza, evitar actitudes amenazantes defensivas o bruscas, evitar el uso de armas en forma demostrativa y/o amenazante.

Pautas ambientales: Retirar a las personas que puedan ser un factor de irritabilidad, evitar interrupciones y/o factores de irritación.

Modalidad de comunicación: Escuchar con calma y permitir expresarse, no interrumpir, ser flexible, evitar juicios propios, evitar confrontar ideas, ofrecer una salida digna.

Procedimiento Con Menores

Las personas menores de 18 años de edad cuentan con un fuero especializado regulado de forma exclusiva por el nuevo Código Procesal Penal Juvenil de la Provincia de Santa Fe Ley N° 14.228, en vigencia efectiva desde el 21 de junio de 2025, el cual rige bajo los principios del sistema acusatorio, adversarial y de especialidad Artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 14.228, según el cual “se considerará menor a los así declarados por las leyes sustantivas”, y en caso de duda sobre la edad de una persona a quien se presume menor, se presumirá de igual manera que es menor de edad hasta que se acredite fehacientemente la misma, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1 in fine del Código Procesal Penal Juvenil Ley N° 14.228. Tal individualización se practicará mediante sus datos personales, la exhibición de su Documento Nacional de Identidad o el cotejo dactiloscópico a cargo de la oficina técnica especializada, resguardando siempre su dignidad Artículo 14°) .

En lo que hace a dichas leyes del código sustantivo del fuero civil (de fondo), conforme al CCC, “En lo que respecta a la normativa sustantiva de fondo, el artículo 25 del Código Civil y Comercial de la Nación establece de manera taxativa que menor de edad es toda persona que no ha cumplido los dieciocho 18 años de edad»” (art. 25, párr. 1ro.).

En lo que hace a las funciones de la autoridad policial, se establece que, en esta materia de menores, “el funcionario de policía que tenga conocimiento de un delito en el que se presuma involucrada una persona menor de edad, debe comunicarlo de forma inmediata y

directa al Fiscal de la sección penal juvenil del Ministerio Público de la Acusación MPA para recibir directivas técnico-jurídicas Artículos 6, 22 y 27 de la Ley N° 14.228.

”En los supuestos de aprehensión de una persona menor de edad, el personal policial **notificará de forma inmediata** el inicio de la privación de la libertad tanto al Fiscal de turno del MPA como a quienes ejerzan la **responsabilidad parental, tutores o adultos responsables Artículo 28 de la Ley N° 14.228.**”

Queda estrictamente prohibido que las autoridades policiales o las fuerzas de seguridad sometan a interrogatorio, examen defensivo o toma de declaración a la persona imputada menor de edad. El derecho fundamental del menor a ser oído se ejercerá exclusivamente en audiencia ante el Juez especializado y en presencia obligatoria de su defensor técnico **Artículo 13 Inciso 4 de la Ley N° 14.228.**

Si la persona menor de edad se encontrare aprehendida en flagrancia, la audiencia de control de legalidad de la detención e imputación formal deberá realizarse ante el Juez competente como **máximo dentro de las cuarenta y ocho 48 horas** del inicio de la privación de la libertad, prorrogable excepcionalmente por veinticuatro 24 horas a solicitud fundada del Fiscal **Artículo 29 de la Ley N° 14.228.**

PROCEDIMIENTO CON PERSONAS MENORES DE EDAD

Las personas menores de 18 años de edad cuentan con un fuero especializado regulado de forma exclusiva por **el Código Procesal Penal Juvenil de la Provincia de Santa Fe Ley N° 14.228**, el cual rige bajo los principios del sistema acusatorio, adversarial y de especialidad. Conforme al artículo 25 del Código Civil y Comercial de la Nación, se considera menor de edad a toda persona que no ha cumplido los dieciocho 18 años. En caso de duda sobre la edad de una persona a quien se presume menor, será considerada y tratada como tal hasta que se acredite fehacientemente lo contrario **Artículo 1 de la Ley N° 14.228.**

El ejercicio de la acción penal pública está a cargo de forma exclusiva del Ministerio Público de la Acusación MPA. Por lo tanto, el personal policial que tenga conocimiento de un hecho con apariencia de delito en el que se presuma la participación de una persona menor de

edad, debe comunicarlo de manera inmediata y directa al Fiscal del MPA de la sección penal juvenil para recibir directivas técnico-jurídicas Artículos 6 y 27 de la Ley N° 14.228. El Juez de la Investigación Penal Preparatoria Juvenil intervendrá únicamente como órgano de control de la legalidad procesal y resguardo de las garantías constitucionales Artículo 9 de la Ley N° 14.228.

El personal policial sólo podrá privar de la libertad a una persona menor de edad mediante una **orden emitida** por el Fiscal o en el supuesto de **aprehensión en comisión flagrante** de un delito Artículo 28 de la Ley N° 14.228. Producida la aprehensión, se debe dar aviso de forma inmediata a quienes ejerzan la responsabilidad parental, tutores o adultos responsables. Queda estrictamente prohibida la incomunicación ordinaria de los menores, así como su alojamiento junto a personas mayores de edad en dependencias policiales, debiendo ser custodiados en los espacios especializados que provee el Poder Ejecutivo Artículos 28 y 33 de la Ley N° 14.228.

Queda terminantemente prohibido que las fuerzas de seguridad sometan a interrogatorio o tomen declaraciones sumarias a los menores imputados Artículo 13 Inciso 4 de la Ley N° 14.228. Si la persona menor de edad se encontrare detenida, la audiencia de control de legalidad de la detención e imputación formal deberá realizarse ante el Juez competente como máximo dentro de las cuarenta y ocho **48 horas** del inicio de la privación de la libertad, prorrogable de forma excepcional por **veinticuatro 24 horas** a solicitud fundada del Fiscal; vencido dicho plazo sin la realización de la audiencia, se procederá a otorgar la libertad inmediata Artículo 29 de la Ley N° 14.228. El proceso penal juvenil priorizará la aplicación de medidas socioeducativas y los principios de la justicia restaurativa orientados a la reintegración social del joven Artículos 3 y 34 de la Ley N° 14.228.

UNIDAD II

Acta de procedimiento – Teórico / Práctico)

El Acta de Procedimiento es un relato circunstanciado e histórico de la intervención policial en cualquier tipo de actuación que requiera su accionar específico, en la prevención o comisión de un delito, y aun, la intervención posterior a estos, para dejar constancia de los hechos acaecidos. Asimismo, se labrarán Actas de Procedimientos cuando la policía actuase por orden de cualquier funcionario ajeno a la repartición propiamente dicha, es decir como auxiliar de la justicia, para dejar fehaciente constancia de todo lo actuado y los resultados del acto. En el Acta de Procedimiento, se plasman por escrito todos los pormenores de cualquier tipo de intervención policial, y debe contener como requisito, los siguientes elementos:

- 1.** Lugar.
- 2.** Fecha y hora, tanto de comienzo como de finalización.
- 3.** Personal policial interviniente, dejando constancia de nombre y apellido completo (con preferencia de indicar Número Identificador del agente interviniente, dados los casos de personal homónimo dentro de la fuerza), y dependencia policial a la cual se halla destinado.
- 4.** Asignación de responsabilidades dentro del acto jurídico: deben constar en el acta los encargados del procedimiento, auxiliares, escribientes, etc. Se debe cuidar en este paso la utilización del pronombre adecuado (en 1ra o 3ra persona del singular) para no inducir al error interpretativo. Es decir que, si el acta se comienza en 1ra persona del singular, se debe seguir así hasta su finalización; y no se debe comenzar en 3ra persona del singular y continuar en 1ra persona, para evitar equívocos interpretativos.
- 5.** Relato histórico y circunstanciado. Se deben relatar los hechos tal como sucedieron respetando el orden histórico, tratando de indicar la mayor cantidad de detalles que coadyuven a la comprensión posterior de la autoridad judicial interviniente.

Tener presente que el acta de procedimiento es dejar por escrito lo que uno realizó o lo que uno escuchó, o lo que uno vivió y eso puede tener repercusión (judicial y/o administrativa) en un futuro. El acta debe contener de manera clara y no confusa las circunstancias de los hechos.

Donde estamos **Lugar**, Qué momento del día y en qué día **Fecha y Hora**, **Quienes**

estamos participando (todas las personas que tengan relevancia en el hecho), **Que**

hizo cada persona, o que refiere que hizo, o qué hacemos nosotros, (debe ser un relato claro sobre el hecho que nos avoca, saber los datos de relevancia para que consten en el acta) o que omitió hacer las personas obligadas legalmente.

Modelo de Acta de Procedimiento sin aprehendidos (escrita en 3ra persona del singular)

En la ciudad de Rosario, departamento del mismo nombre, provincia de Santa Fe, a los diez días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las 14,15 horas, el funcionario policial que suscribe, Inspector PXXX XXXX, N.I. 000.000, Superior de Servicio de la Comisaría 4ta de policía, dependiente de la Agrupación Unidades de Orden Público de la Unidad Regional II de la Policía de la provincia de Santa Fe, labro la presente acta de procedimiento a los efectos legales que diere lugar, haciendo constar las siguientes circunstancias y comprobaciones: Que en el día de la fecha, mientras patrullaba la zona asignada por la superioridad en prevención de ilícitos y contravenciones, haciéndolo en el móvil oficial Nro 4408, llevando como chofer al Suboficial de Policía Cxxx Sxxx, N.I. 000.000; y siendo las 12,30 horas, es que al llegar a la intersección de las calles Cerrito y Alem, observó que la puerta de ingreso a la verdulería “La Mejor”, ubicada en el inmueble sito por calle Alem y señalado con el número catastral 2050, se hallaba abierta. Que acto seguido descendemos del móvil para verificar la posible comisión de algún ilícito en el lugar, y comprobamos que el local comercial se hallaba en un gran desorden, con la cerradura de la puerta principal forzada, y al ingresar al mismo vemos que la caja registradora se hallaba abierta y visiblemente violentada. Que efectuamos una revisión íntegra del local no encontrando persona alguna en su interior. Que, a posterior de esto, solicitamos vía radial por frecuencia del 911 la presencia del Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones para que

examine el lugar del hecho, colocando cinta perimetral en sus adyacencias para preservarlo. Siendo las 13.00 horas se apersona en el lugar del hecho el móvil 6086 de la Policía de Investigaciones a cargo del Inspector AXXX PXXX, N.I. 000.000, con el Suboficial de Policía EXXX VXXX, N.I. 000.000 de Fotografía, el Suboficial de Policía CXXX LXXXX, N.I. 000.000 de Rastros Suboficial de Policía GXXX PXXX, N.I. 000.000 de Planimetría, quienes proceden a realizar las pericias de rigor. Que una vez realizadas estas, y previas averiguaciones entre vecinos del lugar, establecemos comunicación telefónica al Nro de celular 3420000000 con el llamado SXXXX, propietario de la verdulería, para que se haga presente en el lugar, llegando en su auto particular a los pocos minutos. Que el mismo es impuesto de la situación, y se hace cargo del local comercial. Luego de ello nos dirigimos a dependencias de la Comisaría 4ta para labrar la presente por razones de comodidad y espacio. Siendo las 14.45 horas se hace entrega de la presente a la oficial de Guardia de Comisaría 4ta Subinspector AXXXX, N.I. 000.000, quien recibe de conformidad Con lo que no siendo para más se da por finalizada el acto del que previa lectura y ratificación total de lo actuado firman al pie los funcionarios actuantes para constancia por ante mí que suscribo y certifico. ----

De acuerdo al tipo de procedimiento es oportuna la necesidad u obligación de confeccionar Inspección Ocular y Croquis ante la posible presencia de pruebas materiales o vestigios existentes en el lugar del hecho.

Entrevista Policial

La entrevista policial es una de las acciones claves, no solo para entender lo más acertado posible el hecho en el cual se interviene, sino que en su formato de documento público brindará detalles de importancia al Fiscal para su investigación" puede perfeccionarse para lograr mayor claridad, precisión y fluidez.

Usted como buen investigador o ejerciendo ese papel al momento de la entrevista deberá recordar siempre ser cortés, la coerción impide que la información a recibir sea precisa y asegura la obtención básica y apenas necesaria lo que no enriquecerá a la investigación, siempre buscar respuestas al ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Porque?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Dónde?,

buscará familiarizarse con cada detalles del caso, tener pleno conocimiento de a quién va a entrevistar, preparar planes alternativos de entrevistas, procurar el tiempo más ventajoso para la entrevista, dejar claro el lugar donde se realiza la entrevista, realizar anotaciones . La manera en la que Usted comience la entrevista puede tener un gran efecto sobre el éxito o fracaso, establezca armonía en la conversación y considere:

- Presentación e identificación. El valor de un buen apretón de manos. El entrevistado no debe dudar jamás de quién es el entrevistado.
- De una explicación del propósito de la entrevista. Su franqueza da lugar a la franqueza del entrevistado. Generalmente es mejor no andar con rodeos.
- Tome en cuenta los derechos constitucionales y que le asisten al entrevistado.
- Estudie y evalúe la situación de la persona. Esto puede determinar el método para abordar lo que Usted va a usar y puede ayudarle a que el entrevistado hable.
- Establezca un ambiente que facilite la conversación, elimine las barreras físicas y psicológicas.
- Empiece con preguntas que el entrevistado no tenga miedo de responder.
- Descripción física. Historia personal. Interés o conocidos mutuos.
- Utilice y adapte el léxico al que el entrevistado comprenda. No hable en un nivel más elevado del que pueda comprender el entrevistado. Bajo ninguna circunstancia recurra a palabras groseras o vulgares.

Permita que el entrevistado relata su historia con sus propias palabras y al ritmo que necesite, cuando se permite la narración libre, generalmente, el resultado es que la persona dará mayor información, la ventaja de una narración sin restricciones serán ofrecer la oportunidad de decir la verdad, de hablar libremente, presiona al entrevistado a que siga hablando, el pensamiento es auto dirigido, le añade continuidad y claridad al relato, le ayuda a la memoria, amplía el campo de la entrevista, facilita la extracción importante de la historia, sirve de guía para hacer preguntas directas. No rechace conversaciones que aparentan no estar relacionadas, sea buen oyente, en esta etapa deje que el entrevistado

hable en términos generales, no trate que sea específico, preste atención particular a esa parte donde el entrevistado titubea (se siente inseguro).

Tenga presente que las preguntas directas se usan para redondear la historia, puede usarse para llenar vacíos y para esclarecer puntos específicos, nunca permita que el entrevistado acabe entrevistando a Usted, de al entrevistado para contestar las preguntas, siga el orden del tiempo y la secuencia, agote cada tema antes de continuar con el otro, separe los hechos de las opiniones, tenga cuidado con el uso de las palabras, muchas palabras tienen significados múltiples, utilice aquellas con las cuales esté seguro de describir lo que corresponde, muchas palabras tienen diferente sentido para cada persona, los adjetivos son los que dan más problemas, evite las preguntas con doble sentido, evite preguntas que tienden a infiltrar ideas a la cabeza del entrevistado, formule las preguntas importantes con más énfasis.

Durante la confección de la entrevista se observará como reglas generales las siguientes:

- **Información General:**

Fecha, lugar, hora de comienzo y finalización de la entrevista, datos de contacto (domicilio personal, domicilios alternativos (vecino, familiar, laboral, etc.) teléfono móvil, teléfono fijo, teléfonos alternativos (vecino, familiar, laboral, etc.), e-mail personal, emails alternativos, otros datos de contacto.

- **Registros Completos:**

¿Cuándo ocurrió el hecho / fue descubierto / la policía arribó al lugar / otro? ¿Dónde ocurrió el hecho / se encontraba al momento de producirse el hecho / puede haber evidencia / pueden encontrarse otros testigos / pueden encontrarse a los sospechosos / etc.? ¿Quién puede ser sospechoso (con su completa descripción) / fue víctima / puede contar con información importante (datos de contacto de potenciales testigos) / descubrió el delito / pudo haber tenido un motivo para cometer el delito, etc.? ¿Qué tipo de delito se cometió / daño provocó / fue lo que ocurrió (narración de los hechos) / escuchó / etc.? ¿Cómo ocurrió

el hecho / puede relacionarse el hecho con otros / obtuvo la información que está brindado / era las condiciones climáticas y de luz / etc.? ¿Por qué fue cometido el delito / fue cometido en determinado lugar / fue cometido a una hora determinada / etc.?

Es conveniente dejar asentadas las condiciones en que se desarrolló la entrevista.

- **Precisos:**

Las notas deben ser específicas en cuanto a la información atinente a medidas, pesos, distancias, tiempos, etc. No deben utilizarse palabras vagas o imprecisas, descartándose especialmente el uso de vocablos tales como “poco”, “algunos”, “muchos”, “frecuentemente”, “seguido”, “bastante”, “largo”, “corto”, “grande”, “chico”, “mediano”, etc.; En los casos en que sea necesario, debe citarse textualmente (entre comillas) lo dicho por testigos.

- **Objetivos:**

El lenguaje utilizado debe ser imparcial; Deben seleccionarse palabras que no connotan factores emocionales tales como lástima, burla, simpatía, etc.; Debe evitarse el uso de vocablos y expresiones discriminatorias en función de la raza, la religión, el nivel económico, la preferencia sexual, etc.; Se incluirán todos los hechos, aun cuando sean contrarios a la teoría del caso elaborado;.

- **Concisos:**

Deben descartarse las palabras que no aporten información relevante.

- **Registros Claros:**

La información volcada debe ser inequívoca; Podrán adjuntarse referencias (croquis o fotografías de lugares) Información asentada de un modo gramaticalmente correcto, para evitar confusiones; Debe evitarse el uso del lenguaje judicial, burocrático o complicado; Debe descartarse el uso de abreviaturas o acrónimos pocos conocidos; Deben incluirse detalles cuando éstos aporten claridad; Deben utilizarse oraciones breves, contenidas en párrafos cortos.

- La información debe versar sobre los hechos.
- En los casos que el personal policial posea conocimientos sobre comunicación no verbal deberá estar atento a dichas deducciones.

Como puntos orientativos y de acuerdo al hecho que se comenta la propia entrevista estará orientada a la resolución de ese tipo de penal, por ejemplo, en aquellos delitos contra la vida, homicidio simple - Art 79 del Código Penal C.P. y en donde se pretenderá determinar o aportar a la investigación si determinada persona/s tuvo intervención mediante su conducta en la acusación de la muerte, su participación y el modo comisivo (acción u omisión) y modo propiamente dicho (si hubo arma de fuego, arma blanca, etc.), así mismo se deberá tener presente si existe alguna causal de ausencia de conducta, atipicidad, legítima defensa, estado de necesidad, etc.

Procedimientos por Lesiones Culposas en Accidentes de Tránsito (L.C.A.T.)

Si bien los procedimientos por Lesiones Culposas en Accidente de Tránsito pueden tener variaciones en la intervención policial a lo largo de la provincia, en base a recursos existentes, operatividad del Gabinete entre otros factores propios del contexto y por supuesto por las diferencias propias de cada procedimiento.

Nuestro Código Penal Argentino en sus artículos 89, 90 y 91, lesiones leves, graves y gravísimas respectivamente tutelando la integridad corporal y la salud (física y psíquica) de las personas y en el artículo 94 se establece las Lesiones Culposas.

Ante un hecho de lesiones en accidente de tránsito se puede tomar como guía los siguientes pasos se reitera quedan sujeto al lugar:

Lesiones Culposas Leves

Acta de Procedimiento, inspección ocular con relevamiento de cámaras y testigos, Croquis demostrativo del lugar del hecho, Vistas fotográficas del lugar, Secuestro preventivo de rodados, traslado a Seccional junto al conductor (imputado). Para la imputada toma de muestra para examen de análisis biológico (alcoholuria, alcoholemia), muestra de sangre (si es conductor profesional taxista, remisero, camionero, etc.), Fotos de los rodados en

Seccional, Entrevista a la víctima (para ver si insta la acción penal), entrega de notas de estilo para parecías de rodados, entrega de rodados.

Lesiones Culposas Graves/Homicidio

Resguardar el lugar a la espera de la llegada de Gabinete Accidentológico, Acta de Procedimiento, inspección ocular con relevamiento de cámaras y testigos, Croquis demostrativo del lugar del hecho, Vistas fotográficas del lugar, Secuestro preventivo de rodados, Traslado a Seccional junto al conductor (imputado), Toma de muestra para examen de análisis biológico (alcoholuria, alcoholemia), muestra de sangre, Consulta con Fiscalía, Entrega de rodados según Fiscal de turno. En resumen, el texto describe en detalle los procedimientos y pasos formales sugerido que se deben seguir desde el momento en que un accidente con lesiones ocurre, hasta que se toman decisiones sobre cómo manejar el incidente legalmente, ya sea a través de actas, colecta de evidencia, entrevistas y, en casos, consultas con la Fiscalía. Esto resalta la importancia de un enfoque metódico y estructurado en la gestión de estos incidentes dentro del sistema legal.

Inspección Ocular y Croquis

¿Qué es la inspección ocular?

La inspección ocular es un **examen y registro minucioso** del lugar donde ocurrió un delito. Se realiza de inmediato para preservar pruebas y entender la dinámica del hecho. Es un acto único e irrepetible que debe documentarse en un "acta de inspección ocular", su importancia es vital, permite registrar evidencias cruciales para la investigación, ayuda a entender cómo se cometió el delito y el modus operandi del delincuente, el acta y sus anexos (croquis, fotos) sirven como prueba en el juicio.

Recordar restringir el acceso para evitar contaminación de la escena evitando que personas ajenas interfieran, toquen, muevan o alteren objetos, si la escena fue alterada, dejar constancia.

Apreciación General:

- Impresión total del lugar: ubicación, dimensiones, muebles, posición de cadáveres, etc.
- Plano borrador y notas.
- Condiciones del tiempo y visibilidad (si aplica).

Búsqueda de Elementos:

Puertas y ventanas (abiertas, cerradas, forzadas), huellas de pisadas, rastros biológicos (sangre, semen, etc.), cabellos y fibras, armas, vainas y/o proyectiles, vidrios y astillas, rastros de violencia (en puertas, cajas fuertes, etc.), documentos y notas relevantes, herramientas delictivas, huellas dactilares. Se debe tener presente, previo análisis, la posible extensión de la Inspección:

Buscar elementos en lugares adyacentes (pasillos, patios, etc.).

Principios Clave:

- Precisión, describir objetos y medir distancias con exactitud.
- Integridad: No omitir detalles, aunque parezcan sin importancia.
- Método: Ir de lo general a lo particular.

Recuerda: La inspección ocular es fundamental para la investigación. Debe realizarse de forma metódica y rigurosa, siguiendo protocolos. Preservar la escena es clave para el éxito de la investigación.

¿Qué es un croquis?

Un croquis es un dibujo o diseño rápido y simplificado que representa una imagen o idea. Se elabora a mano alzada, sin instrumentos técnicos de precisión, capturando las líneas principales de un dibujo. Su objetivo es plasmar de forma clara y concisa la distribución y elementos relevantes de un lugar.

Importancia en la labor policial

El croquis es una herramienta fundamental en la inspección ocular y otras diligencias policiales, ya que permite: Documentar la escena del crimen, Registrar la ubicación de objetos, personas, evidencias y otros detalles relevantes, ofrecer una representación visual de la escena, sirve como evidencia gráfica en procedimientos judiciales, entre otros.

Las características principales son la **Sencillez** (claro, fácil de entender y sin detalles innecesarios), la **Precisión** (en cuanto a distancias, etc.), la **ubicación** (que permitan ubicar el lugar con precisión (calles, catastrales, puntos de referencia) los elementos relevantes (destacar los importantes para la investigación (cadáveres, armas, huellas, etc.), respecto a los tipos de croquis se puede mencionar el Panorámico, el cual ofrece una visión general del lugar, mostrando su distribución y dimensiones, el **De detalle**: Se centra en un área específica, mostrando elementos particulares con mayor precisión.

Como recomendaciones adicionales tener presente utilizar papel de tamaño adecuado (oficio o similar, doblado a tamaño A4, utilizar lápiz para facilitar correcciones, incluir una leyenda con los símbolos utilizados, conservar el croquis original como evidencia, elaborar croquis adicionales si es necesario (por ejemplo, uno panorámico y otro de detalle).

En resumen, el croquis es una herramienta valiosa para el policía, ya que permite documentar de forma visual y precisa la escena de un crimen u otro lugar relevante para la investigación. Su correcta elaboración, siguiendo las recomendaciones mencionadas, contribuye al éxito de la investigación y al esclarecimiento de los hechos.

UNIDAD III

Allanamiento y Requisa

El marco legal, se constituye entre otro, por la **Constitución de la Nación Argentina, artículo 18, garantías constitucionales, Ley 23984 C.P.N., Ley 12734 C.P.P.S.F., Resolución 15/14 Instructivo General para Allanamientos del M.P.A. Anexo I, Resolución Min. Seg. Nac. 535 E/2017 PGA Protocolo General de Actuación para la Realización de Allanamiento y Requisas Personales – 06/06/2017**, entre otros. Nuestra **Constitución Nacional en su artículo 18** refiere al **Domicilio como Inviolable** como así

también la correspondencia epistolar y los papeles privados, una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su Allanamiento y ocupación.

Debido Proceso, garantía constitucional que tiende a proteger el Derecho a **Seguridad Personal de los individuos**, significa que el lugar donde vive una persona y desarrolla su vida privada (casa, habitación de un hotel, camarote, etc.) así como las cartas y otros escritos privados (historias clínicas, legajos personales) están protegidos por la Constitución. Nuestro Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe reza, “Cuando el registro deba efectuarse en lugar habitado, casa de negocio o sus dependencias y siempre que no se contará con la autorización libre y previamente expresada por quien tenga derecho a oponerse, el Tribunal, a solicitud fundada, autorizará el allanamiento con la mayor celeridad posible. La medida podrá ser cumplida personalmente por el Juez, o en su defecto éste expedirá autorización escrita en favor del Fiscal, o del judicial o policial a quien se delegue su cumplimiento, y comunicada por cualquier medio, incluso electrónico o informático.

Si la diligencia fuera practicada por la Policía será aplicable en lo pertinente el artículo 268 inciso 6 y la diligencia deberá ser filmada desde el inicio del procedimiento. El Juez podrá, de manera fundada, **eximir** el cumplimiento del recaudo de filmación”, a excepción de lo descripto, el personal policial, teniendo como fundamento el **artículo 170** del mencionado código, podrá llevar adelante un allanamiento sin orden judicial siempre que la medida requiera **urgencia** y se justifique por:

- incendio, inundación u otra causa semejante que ponga en peligro la vida o

los bienes de los habitantes;

- búsqueda de personas extrañas que hubieran sido vistas mientras se introducían en un local o casa, con indicios manifiestos de cometer un delito;
- persecución de un imputado o presunto autor de delito que se hubiera introducido en un local o casa;

- indicios de que en el interior de una casa o local se estuviera cometiendo un delito, o desde ella se solicitará socorro;
- existencia de objetos o efectos relacionados con la comisión de un delito que pudieran ser advertidos a simple vista o con el auxilio de medios técnicos;
- inmuebles abandonados o visiblemente intrusados;
- en los supuestos de homicidios, amenazas y extorsiones, en contexto de criminalidad organizada o de conmoción pública, el Fiscal podrá disponer el allanamiento de un lugar habitado, casa de negocio o sus dependencias, o lugares comprendidos en un ámbito territorial determinado, según la gravedad y complejidad de los hechos investigados y el peligro que la demora pudiera acarrear para la investigación o para la seguridad pública. En todos los casos, deberá anotar al Juez por cualquier medio;
- Así durante la ejecución de una medida sugieren elementos serios y verosímiles que indiquen la necesidad de allanar lugares contiguos o adyacentes, y hubiere peligro de pérdida de la evidencia.

Por su parte el **C.P.P.N.** respecto al **Allanamiento Sin Orden**. menciona: No obstante, lo dispuesto en los artículos anteriores, la policía podrá proceder al allanamiento de morada sin previa orden judicial cuando:

1. Por incendio, explosión, inundación u otro estrago se hallare amenazada la vida de los habitantes o la propiedad.
2. Se denunciare que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en una casa o local, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito.
3. Se introduzca en una casa o local algún imputado de delito a quien se persigue para su aprehensión.
4. Voces provenientes de una casa o local anunciaron que allí se está cometiendo un delito o pidan socorro.

5. Inciso incorp. Ley 25.760 Se tengan sospechas fundadas de que en una casa o local se encuentra la víctima de una privación ilegal de la libertad y corra peligro inminente su vida o integridad física. El representante del Ministerio Público fiscal autorizará la diligencia y será necesaria su presencia en el lugar.

Respecto al Registro, en el artículo **167 del C.P.P.S.F.** reza, “Se podrá ordenar fundadamente el registro de lugares determinados. La orden de registro establecerá las condiciones de tiempo y modo, así como las medidas precautorias a adoptar, para evitar molestias innecesarias”, por su parte el C.P.P.N. Si hubiere motivo para presumir que en determinado lugar existen cosas vinculadas a la investigación de un delito, o que allí puede efectuarse la detención del imputado o de alguna persona evadida o sospechada de criminalidad, el juez ordenará por auto fundado el registro de ese lugar.

El juez podrá proceder personalmente o delegar la diligencia en el fiscal o en los funcionarios de policía o de las fuerzas de seguridad. En caso de delegación, expedirá una orden de allanamiento escrita, que contendrá: **la identificación de causa en la que se libra**, la **indicación concreta del lugar** o lugares que habrán de ser registrados; la **finalidad con que se practicará el registro** y la **autoridad que lo llevará a cabo**. El funcionario actuante labrará un acta conforme lo normado por los **art. 138,139** de este código.

Párrafo agregado por ley 25760

En caso de urgencia cuando medie delegación de la diligencia, la comunicación de la **orden** a quien se le encomiende el allanamiento podrá realizarse por **medios electrónicos**. Siempre se bregará por la **división de funciones** y las cuales deberán constar en actas respectiva (filmador, escribiente, quien requisa o buscador, etc.), referente al acta de diligenciamiento se debe especificar al número de **CUIJ**, el o la **Fiscal** que solicita o **Juez/a que autoriza la medida, domicilio y demás datos**, en los casos donde tenga **intervención un Grupo de Irrupción** se Deberá dejar los datos de quienes lo conforman. Cuando en el lugar a allanar se encontraren **menores de edad, personas con capacidad restringida, incapaces, con capacidades diferentes, mujeres embarazadas o víctimas** en situaciones especiales o de crisis, se procurará alejarlos del accionar policial, haciéndolos

permanecer a la guarda preferentemente de un familiar o de personal idóneo para preservar su integridad. Bajo ningún concepto se los puede reducir, esposar, agredir o dejarlos solos sin resguardo de un adulto responsable.

La requisa a diferencia de la simple identificación nace de motivo razonables que hagan presumir que alguien oculta consigo cosas relacionadas con un delito, es decir, **existe una observación y conclusión subjetiva y objetiva que fundamenta el futuro accionar policial**, nuestro Código de Procedimientos provincial en su artículo 168 reza: **La requisa personal deberá justificarse fundadamente cuando hubiera motivos razonables para presumir que alguien oculta consigo cosas relacionadas con un delito**. Antes de proceder a la requisa se lo invitará a exhibir el objeto ocultación se presume (debe constar en acta). Se podrá registrar un vehículo, siempre que haya motivos suficientes para presumir que una persona oculta en él objetos útiles vinculados a una investigación preexistentes o cuando mediante fuerte presunción de que tales objetos son resultantes de la comisión de un delito o serán empleados para la inminente perpetración de un delito, lo que deberá hacerse constar así. Se asegurará el respeto por la dignidad del requisado.

Identificación Policial Colectivo LGBTI

La guía de actuación de buenas prácticas de la provincia de Santa Fe, en su Anexo I contempla respecto al colectivo LGBTI que la inobservancia de la misma dará lugar a las **sanciones administrativas y/o judiciales pertinentes**, detalla que nunca la orientación sexual y la identidad de género de las personas constituyen motivos para detenerlas, las demostraciones de afecto, cariño y amor entre personas del mismo sexo nunca puede ser motivo de intervención policial. El personal de las fuerzas de seguridad debe **evitar** el lenguaje despectivo, respecto de la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de las personas; debe **respetar** siempre la identidad de las mismas y utilizar los pronombres de su preferencia. En aquellas circunstancias en que la persona deba **ser nombrada en público deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección** que respete la identidad de género adoptada. Se debe abstener de realizar presunciones

prejuiciadas al momento de recibir, procesar e investigar denuncias que involucren a personas LGBTI.

Para el supuesto que legalmente sea procedente la requisita personal se observará que las mujeres Trans siempre sean requisadas por el personal femenino.

En los casos en que el personal policial proceda al arresto, aprehensión o detención de personas conforme a los supuestos previstos legalmente, y que las personas sujetas del accionar sean integrantes del colectivo LGBTI, se extremarán las precauciones para respetar las disposiciones anteriores.

Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos obrantes en el documento nacional de identidad, se utilizará el sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día, mes y año de nacimiento y número de documento y se agregará el nombre de pila elegido por razones de identidad de género a solicitud del interesado/a (**art. 12 Ley 26743 – Ejemplo J.P. Martínez, Mariana D.N.I. 30.115.000 nacida en fecha 00/00/00**).

Situación de Peligro o Enfrentamiento Policial

Coincidimos en que el conocimiento es fundamental para enfrentar las diversas situaciones que se presentan en nuestra labor policial. Comprender las reacciones fisiológicas ante el estrés táctico es crucial, ya que nos permite controlarlas mejor y actuar de manera más eficaz. A través de un entrenamiento adecuado, podemos minimizar el impacto del estrés en nuestro desempeño y tomar decisiones más acertadas, incluso en situaciones críticas.

En estudios realizados se ha podido concluir que ni las **mentes más entrenadas resultan inmunes a las reacciones instintivas e inconscientes del cerebro**, toda persona ante una amenaza sorpresiva como ser el enfrentamiento armado, lo primero que hace es asustarse e instintivamente echarse hacia atrás para luego aflorar la profesionalidad del empleado policial que fue adquirida gracias al entrenamiento recibido previamente. Justo antes de que aparezca la fase profesional, el circuito cerebral del miedo ubicado en la amígdala nos prepara para la situación, y está opta por dos situaciones bien definidas, la de luchar y

enfrentar la misma o la de huir del peligro percibido, durante este proceso se dispara una serie de reacciones neurológicas y fisiológicas que puede poner tanto en peligro al policía como a terceros.

Análisis estadísticos indican que, ante una amenaza armada recibida, una reacción habitual es responder el fuego y al disparar, involuntariamente se hará hacia la zona inferior del cuerpo, ésta respuesta, sumada a una postura de disparo rígida producto de un empañamiento con ambas manos, brazos rígidos que producen una rigidez en la zona inferior del cuerpo, puede generar pérdida de equilibrio producto del desplazamiento del centro de gravedad, y comprometer la efectividad del disparo el cual generalmente, como se ha mencionado, se efectúa involuntariamente. a la parte inferior del cuerpo del atacante. La formación en técnicas de disparo adecuadas y en gestión del estrés es crucial para optimizar el desempeño policial en situaciones de alto riesgo y así corregir o contrarrestar acciones como las mencionadas.

Efecto Túnel, transformación fisiológica, este efecto producido por la liberación de hormonas como la adrenalina y cortisol **afecta la visión periférica** reduciendo la misma y convirtiéndola en una ventana, surge el efecto de profundidad, es decir solo nos centramos en la amenaza dejando de percibir todo lo que viene después o a nuestros laterales, nos condicionamos inconscientemente al agresor olvidando el resto o la vista periférica, que puede contener otras amenazas o un contexto a considerar.

Dentro de las reacciones ante la situación en análisis se obtendrá como reacción

involuntaria:

- Mayor grado de fuerza
- Mayor grado de resistencia
- Mayor Velocidad

El estrés puede ser producto de una amenaza “Real” o incluso “Imaginaria”, es decir, que, si la percibimos como real, no existiendo ésta, el cuerpo reaccionara de la misma manera que

si lo fuera y el sistema va a segregar hormona mediante las glándulas renales y se activa el sistema nervioso simpático.

- La propia situación genera confusión y es normal confundir objetos a tal punto de confundirlos con un arma y creer que es una amenaza de muerte lo que puede llevar a tener una reacción injustificada).

Fisiología de la Adrenalina - Cambios drásticos.

- Vasos sanguíneos periféricos se cierran e incrementan los glóbulos rojos (evita hemorragia ante lesión)
- Vasos sanguíneos del músculo se abren – vaso dilata para recibir sangre)
- Broncodilatación – más oxígeno en el cuerpo a través del aparato respiratorio – esto moviliza la glucosa almacenada del músculo e hígado, (sinónimo de fuerza y energía).
- Termogénesis – músculos radiales del iris que se dilatan para ingreso de luz con el objetivo de ver bien y para más reflejos y reacción.
- Mayor frecuencia del corazón para prepararlo para una situación de mayor esfuerzo.
- Incrementa la alerta mental.
- Aparato digestivo - digestión se bloquea para no quitar sangre al resto del cuerpo (músculo – corazón)

Neurociencia:

- Comienza el Efecto Túnel (más profundidad - Ampliación – Reduce visión más del 70%.
- Se anula el habla en gran porcentaje.
- Contrae el músculo del tímpano – Reduce la audición más de 80%.
- Se reduce la motricidad gruesa, compleja y fina.
- Cerebro límbico y emocional afectado (actúa la memoria mecánica denotando la importancia de la instrucción previa).

- En muchos casos el centro de gravedad se desplaza y generan caídas involuntarias al suelo (afectado por la pérdida de visión y oído).
- El cerebro anula recuerdos Detalles precisos de la situación vivida).

En síntesis, es de vital importancia para el empleado policial ahondar y conocer sobre estas reacciones para reducir a la mínima expresión las mismas y poseer pleno conocimiento de las reacciones que se van a poner de manifiesto ante una situación de estrés táctico como el enfrentamiento policial, esta debida comprensión y posterior aplicación dará las herramientas necesarias para evitar cometer errores tácticos en la operatividad incrementando de esta manera el éxito en la misión.

Lugar del Hecho – Guía de Buenas Prácticas

La eficacia de una investigación criminal depende en gran medida de la correcta preservación del lugar del hecho. El **primer agente policial en llegar** al sitio del crimen desempeña un papel crucial, ya que es el **responsable de resguardar la escena y evitar cualquier alteración** que pueda comprometer la cadena de custodia de las pruebas. Su rápida acción y conocimientos básicos en criminalística son fundamentales para garantizar la integridad de la evidencia y facilitar el trabajo de los equipos especializados.

El lugar del hecho es el escenario físico donde se desarrolla un evento que requiere una **investigación criminal**. Este espacio, compuesto por uno o varios lugares interconectados, contiene los rastros e indicios que revelarán la **naturaleza del suceso y la identidad de los involucrados**. Respecto a su calificación, el lugar del hecho puede calificarse en “abierto”, todo espacio al aire libre, que no cuente con protección ante factores ambientales como la luz solar, el viento, la lluvia, etcétera (calles, jardines, campos, etc.), “cerrado” todo aquellos que cuentan con alguna protección de los factores ambientales (casa, local, departamento, etc.), “mixtos” aquellos lugares que presenten composición, es decir que combinan ambas características y “móviles” todo espacio que se pueda trasladar de un lugar a otro (automóvil, utilitario etc.). La correcta identificación y análisis de estos elementos son fundamentales para reconstruir los hechos y esclarecer la verdad.

Todo lugar donde se sospeche la comisión de un delito se considera potencial escena del crimen y una vez confirmada esta sospecha, se denomina 'escena del crimen', según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Secretaría de Justicia y Asuntos Penitenciarios, Subsecretaría de Política Criminal de la República Argentina 2004, la Escena del Crimen puede resultar como “Primaria” o “Secundaria”, siendo la primera donde existe mayor contacto entre el agresor y la víctima, donde se invierte más tiempos y donde se realizan mayor número de agresiones a la víctima, por su parte la secundaria es un escena donde se establece interacción entre agresor y víctima pero con menor cantidad respecto a la primaria. Si es la escena donde se abandona el cadáver, es a la vez escena secundaria y de abandono de cuerpo. **Dentro de un mismo crimen puede haber varias escenas secundarias.** La preservación inmediata de este espacio es fundamental para garantizar la integridad de los elementos, rastros o indicios presentes, evitando así cualquier pérdida, alteración o contaminación que pueda comprometer la investigación. La protección inicial de una escena del crimen implica preservar de inmediato el espacio físico donde ocurrió el hecho, delimitando un perímetro lo suficientemente amplio para asegurar que no se omitan elementos, rastros o indicios relevantes. Esta acción evita cualquier alteración, contaminación o pérdida de evidencia, garantizando así una investigación exhaustiva.

La preservación de la escena del crimen requiere una inspección ocular minuciosa realizada por un funcionario designado. Este debe delimitar las áreas de acceso y coordinar las acciones de los demás agentes para asegurar que la evidencia no se altere o se contamine durante el proceso de investigación.

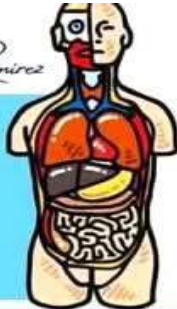
Dentro de los actos iniciales, y para un proceder exitosos, el personal debe procurar llegar con rapidez al lugar del hecho, registrar el horario de arribo, observar y evaluar la escena, proceder a despejar el lugar de curiosos y restringiendo el acceso al mismo previa delimitación del sector, observar y registrar la presencia de personas, de vehículos o cualquier otro elemento o circunstancia que pudiera relacionarse con el hecho, deberá resguardar la integridad de las víctimas, presunto autores, testigos, agentes de la fuerza de seguridad y público en general, tomar todas las previsiones de peligros inminentes para reducir la posibilidad de que bienes materiales puedan resultar dañados. Comunicar a la

Central del 911 los requerimientos de refuerzos, auxilios sanitarios, servicios públicos entre otros. Arribado el personal especializado (científica) deberá relatar las características del hecho y hacer posterior entrega formal del lugar del hecho permaneciendo en el mismo a fin de prestar la colaboración necesaria para tal fin.

Realizada las primeras diligencias se determinará fehacientemente víctimas, presuntos autores, testigos y público en general, resaltando la contención a la víctima y la identificación de los testigos, además deberá disponer la inmovilización de todo elemento dentro de la zona resguardada e impedir el acceso de personas no autorizadas, en los casos en donde sea necesario la intervención de personal de servicios médicos, bombero o similar, el personal policial deberá establecer un pasillo imaginario procurando no generar alteraciones sobre indicios, esta novedad deberá registrarse y ser comunicada al personal de Gabinete que arribe al lugar. En los casos donde al arribo del personal se encuentre con personas heridas, éste brindará los primeros auxilios y en la medida de lo posible registrará previamente fotográficamente la posición de la persona y tomará nota de la misma (gráfico posiciones) para posteriores confecciones de documentos públicos. En los casos donde intervenga personal médico instruirá a los mismo a fin de disminuir a la máxima expresión cualquier contaminación del lugar con recomendaciones tales como la recolección de guantes y todo lo utilizado para la atención de la persona, la preservación de las prendas y efectos personales, evitar alterar, si existiere, las perforaciones producto de armas blancas o de armas de fuego, documentar cualquier comentario realizado por la víctima, el presunto autor y/o partícipes y testigo, arbitrar que personal policial acompañe a la víctima al nosocomio, al autor o partícipe y que el mismo documente todo comentario que pudieran realizar cualquiera de ellos, en los casos de que resultara imposible el acompañamiento deberá librar comunicación a la superioridad y recomendará al personal médico preste atención a los posibles eventos mencionados. Cabe resaltar que los intervinientes deben evitar hablar sobre lo acontecido con terceros sobre lo acontecido.

Gráfico Posiciones

Referente al espacio a delimitar, recuerde que ante duda proceda con un mayor tamaño del mismo, arribado el Jefe de Gabinete podrá sugerir el achicamiento en base a sus conocimientos, reducir el espacio delimitado por parte de los profesionales no producirá consecuencias, pero extender el mismo afectará directamente en el proceso penal a cargo del Ministerio Público de la Acusación.

 Mentas Medicas Lic. Ivan Ramirez POSICIONES ANATÓMICAS   				
Decúbito dorsal (Decúbito supino)  Decúbito supino "Echado boca arriba"	Decúbito ventral (Decúbito prono)  Decúbito prono "Echado boca abajo"	Decúbito lateral (Posición Inglesa)  "Echado de costado"	Posición se Sims (Semiprono) 	Posición semi Fowler 
DESCRIPCIÓN: Paciente acostado sobre su región posterior, extremidades superiores a los lados del cuerpo y las inferiores ligeramente flexionadas.	DESCRIPCIÓN: Paciente acostado sobre la región anterior del cuerpo, cabeza de lado, extremidades superiores en extensión a los lados del cuerpo y las inferiores en extensión.	DESCRIPCIÓN: Paciente acostado sobre el lado derecho o izquierdo, extremidades superiores en ligera flexión y la inferior del lado opuesto ligeramente flexionada sobre la otra.	DESCRIPCIÓN: Paciente en decúbito lateral izquierdo con extremidades superiores ligeramente flexionadas, extremidad inferior izquierda ligeramente flexionada hasta casi tocar el abdomen.	DESCRIPCIÓN: Paciente sentado en cama con elevación de la cabecera a 30° u ligera flexión de extremidades inferiores.
INDICACIONES: - Exploración física de región anterior del cuerpo - Relajación muscular - Aplicación de tratamientos específicos en región anterior del cuerpo - En laparotomías	INDICACIONES: - Exploración de región posterior del cuerpo - Aplicación de tratamientos en región posterior del cuerpo - Recuperación anestésica	INDICACIONES: - Favorece la relajación muscular - Recuperación posanestésica - Aplicación de varios tratamientos	INDICACIONES: - Aplicación de ghemas - Exploración del recto - Relajación muscular	INDICACIONES: - Exploración física de región anterior del cuerpo - Aumentación de la tensión muscular abdominal y lumbar - Aplicación de algunos tratamientos o intervenciones quirúrgicas en cabeza o cara - Pescansa - Favorece la respiración
Genupectoral (Mahometana)	Litotomia (Ginecológica)	Trendelenburg	Antitrendelenburg	Kraske (En navaja)
				
DESCRIPCIÓN: El paciente se encuentra de rodillas en la cama, con el tronco inclinado hacia delante, con los brazos cruzados apoyados en el colchón y la cabeza sobre ellos.	DESCRIPCIÓN: Paciente en decúbito dorsal con región glútea apoyada en el borde de la mesa de exploración, extremidades inferiores flexionadas y separadas por medio de pierneras.	DESCRIPCIÓN: Paciente en decúbito dorsal con elevación de piédera de cama entre 30 a 45°, de tal manera que la cabeza se encuentre en un plano más bajo que los pies.	DESCRIPCIÓN: Posición contraria a la de Trendelenburg, el paciente se encuentra en posición de decúbito supino con el plano inclinado 45°, estando la cabeza más alta que los pies.	DESCRIPCIÓN: Paciente en decúbito ventral, con inclinación de muslos formando un ángulo de 90° y piernas apoyadas sobre la parte inferior de la mesa de exploración inclinar parte superior de la mesa o cama, de tal forma que las caderas queden las más elevadas de cuerpo.
INDICACIONES: Exploraciones de recto y extracción	INDICACIONES: Atención del parto	INDICACIONES: - Favorecer el drenaje postural - Incrementar riego sanguíneo cerebral - Intervenciones	INDICACIONES: Intervenciones de cuello (tiroides), cara y craneo con el fin de disminuir el riego sanguíneo y evitar el	INDICACIONES: Exploración e intervenciones

Seguimientos policiales controlados - ley de tránsito

El seguimiento policial controlado puede tener origen en un sinnúmero de situaciones propias de la labor diaria que lleva adelante el personal policial, esta puede ser comunicada desde medios radiales, pasando por una toma de conocimiento ante la comisión de un delito por un transeúnte o surgir a razón de un servicio de control vehicular ordenado por la Superioridad. En el patrullaje, servicios destinados a la prevención y operativos de identificación el conservar elevados niveles de atención y concentración, una actitud vigilante y el estar correctamente uniformados, son algunas de las herramientas con la que cuenta el agente policial para llevar adelante controles preventivos en el lugar, desalentando a quienes pretenden cometer delitos o alterar el orden público.

En este sentido una actitud policial preventiva implica una predisposición a actuar de manera proactiva teniendo en cuenta su rol profesional y lo que la ciudadanía espera de él. Una de las herramientas fundamentales y primarias del policía es el uso y empleo de la palabra (la expresión oral) y el lenguaje gestual, no obstante, existen eventos críticos que ocurren en un lugar determinado y que llamaremos “crisis”, éste puede ser un hecho criminal o no, pero la dimensión del hecho y su consecuencia, - producto del accionar del hombre o la naturaleza -, su resolución satisfactoria se basará en gran medida en las acciones acertadas que toma la Policía en su intervención. Una vez repuesto del primer impacto de una situación determinada, el primer respondiente policial deberá estabilizar la situación para lo cual deberá tener en cuenta

1. EL punto de crisis (situación criminal o no).
2. Las Víctimas y/o potencialmente damnificados.
3. Los sujetos intervinientes y sus conductas el o los captores, en caso de tratarse de una crisis con toma de rehenes, sujetos armados o parapetados. El Primer Respondiente Policial debe llevar a cabo las siguientes acciones respecto al punto de crisis:
 - LOCALIZAR el incidente. -
 - ESTABILIZAR la situación. -

- AISLAR el incidente. -
- CONTENER el incidente. -
- EVALUAR las acciones a seguir.

El Primer Respondiente Policial deberá tener en cuenta:

- SOLICITAR apoyo.
- ANOTICIAR de lo acontecido.
- PROPORCIONAR ayuda de emergencia (dentro de sus posibilidades).
- ELABORAR un plan limitado de evacuación y control de tránsito.

Artículo 61 de la Ley 24.449 – Ley Nacional de Tránsito VEHÍCULOS DE EMERGENCIA

Los vehículos de los servicios de emergencia pueden, excepcionalmente y en cumplimiento de su misión específica, no respetar las normas referentes la circulación, velocidad y estacionamiento, si ellos fueran absolutamente imprescindibles en la ocasión que se trate siempre y cuando no ocasione un mal mayor que aquel que intente resolver. Estos vehículos tendrán habilitación técnica especial y no excederán los 15 años de antigüedad.

Solo en tales circunstancias deben circular, para advertir su presencia, con sus balizas distintivas de emergencias en funcionamiento y agregando el sonido de una sirena si su cometido requiere extraordinaria emergencia.

Los demás usuarios de la vía pública tienen la obligación de tomar todas las medidas necesarias a su alcance para facilitar el avance de esos vehículos en tales circunstancias y no puede seguirlos.

Las sirenas deben usarse simultáneamente con las balizas distintivas, con la máxima moderación posible.

Necesidades de señales lumínicas y sonoras – se sabe de la prioridad de paso de los vehículos policiales, y así ha sido reconocido por la jurisprudencia, tanto nacional como provincial, sin embargo, es requerimiento uniforme la necesidad que, al momento del hecho, la unidad policial, esté utilizando las señales lumínicas y sonoras correspondientes.

Regla de Tueller

En reglas generales, el personal debe ser consciente de que la invasión de los límites personales puede provocar en las personas reacciones no deseadas, como malestar, descortesía o agresividad. Asimismo, el personal policial por su propia seguridad debe tener en cuenta el manejo de las distancias. En todo momento el funcionario debe expresar, mediante técnicas verbales, la necesidad de mantener la distancia prudencial para preservar la integridad física de ambos. Por todo lo expuesto podemos decir que un buen manejo de las distancias podría evitar malos procedimientos durante el accionar.

De lo expuesto y salvando las diferencias de una persona armada con un cuchillo a una persona a entrevistar o identificar, la denominada Regla de Tueller, también conocida como “la regla de los 21 pies “6.4 mts.), es un concepto crucial en el ámbito de la aplicación de la ley y el uso de la fuerza policial. La Regla de Tuller fue desarrollada por el sargento Dennis Tueller en la década de 1980, esta regla aborda la rapidez con la que una persona armada con un arma blanca puede cerrar la distancia y representar una amenaza mortal para un efectivo policial. Aunque la distancia específica puede variar, la premisa fundamental es que un individuo puede atacar eficazmente con un cuchillo u otra arma blanca desde una distancia de hasta 6.4 mts. en el tiempo que un oficial promedio tarda en desenfundar y disparar su arma de fuego. La regla surgió como respuesta a situaciones en las que los oficiales se encontraban en desventaja ante un atacante armado con un arma blanca. Antes de la Regla de Tueller, la formación policial se centraba principalmente en el uso de la fuerza en respuesta a una amenaza inminente y directa, sin embargo, los incidentes en los que individuos armados con cuchillos lograban acercarse rápidamente a los oficiales destacaron la necesidad de un enfoque más proactivo en la toma de decisiones sobre el uso de la fuerza.

Principios Básicos de la Regla de Tueller

La esencia de la Regla de Tueller es simple pero crucial: los oficiales deben reconocer la amenaza potencial que representa un individuo armado con un arma blanca y estar

preparados para actuar con rapidez y eficacia para neutralizar dicha amenaza. Algunos principios básicos asociados con la Regla de Tueller incluyen:

Distancia y Tiempo de Reacción: La regla destaca la relación entre la distancia a la que se encuentra un agresor armado y el tiempo que un oficial necesita para reaccionar, desenfundar y disparar su arma de fuego, de ser el último recurso disponible. Este conocimiento permite a los oficiales evaluar la situación y determinar si deben utilizar la fuerza letal.

Entrenamiento en Toma de Decisiones Rápidas: La Regla de Tueller resalta la importancia del entrenamiento continuo en la toma de decisiones rápidas y precisas.

Los oficiales deben estar preparados para evaluar situaciones dinámicas y tomar decisiones informadas en fracciones de segundo.

Alternativas al Uso de la Fuerza Letal: Además de subrayar la necesidad de utilizar la fuerza letal cuando sea necesario, la regla también fomenta la consideración de alternativas menos letales, como aerosoles de pimienta o pistolas táser, en situaciones en las que la distancia lo permita.

Condiciones Variables: La Regla reconoce que las condiciones pueden variar, y la distancia específica puede cambiar según factores como la habilidad del atacante, la velocidad y las condiciones del terreno. Los oficiales deben tener en cuenta estas variables al evaluar una amenaza.

Desarrollos Actuales en la Formación Policial

A lo largo de los años, la Regla de Tueller ha influido significativamente en los protocolos de entrenamiento policial y en la toma de decisiones en situaciones de uso de la fuerza. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas.

Algunos argumentan que se centra demasiado en la idea de la amenaza inmediata y no tiene en cuenta factores contextuales más amplios, como la capacidad del oficial para desescalar la situación antes de recurrir a la fuerza letal.

Implementación y Críticas

En respuesta a estas críticas, los programas de formación policial han evolucionado para incluir un enfoque más holístico en la toma de decisiones sobre el uso de la fuerza. Se ha hecho hincapié en la comunicación efectiva, la desescalada de situaciones y el uso proporcional de la fuerza en función de la amenaza real percibida

Herramienta valiosa en la formación policial

La Regla de Tueller sigue siendo una herramienta valiosa en la formación policial, proporcionando a los oficiales un marco para evaluar situaciones de amenaza inminente. Sin embargo, es esencial que esta regla se vea como parte de un conjunto más amplio de habilidades y conocimientos necesarios para abordar de manera integral la complejidad del uso de la fuerza en la aplicación de la ley.

La evolución continua de los protocolos de formación refleja el compromiso de mejorar la seguridad pública mientras se salvaguardan los derechos y la vida de todos los involucrados. Fundamenta que a menos de 21 pies (6,4 mts.) las probabilidades de sobrevivir ante una agresión con arma blanca disminuyen considerablemente, en situación del arma de fuego enfundada y en condición para efectuar un disparo.

Fundamentos - Ensayo

- Aproximadamente se tarda 1,5 segundos en recorrer los 6,4 mts.
- Un tirador entrenado puede desenfundar y efectuar un disparo entre 1 y 1,1 segundos.
- El segundo tardaría 0,2 segundos y el tercero 0,2 segundos adicionales.
- El tiempo de reacción de un tirador, desde que percibe la amenaza, hasta que adopta la decisión de contraatacar, varía entre 0,16 y 0,5 segundos.
- La única forma de incapacitar al agresor, es impactar con un disparo en un punto vital.

- Si carecemos de un buen entrenamiento, o portamos el arma oculta, probablemente tenemos 0,2 segundos más en efectuar el primer disparo 1 Seg. + 0.2 Seg. + 0,2 Seg. + 0.17 = 1,57 Segundos

Es necesario destacar que los resultados de los ensayos realizados deben ser base fundamental para que los empleados policiales prevean la utilización de una distancia adecuada ante una persona armada con arma blanca, evalúe constantemente la situación y siempre que ésta lo permita opte por una desescalada a fin de evitar el uso de la fuerza letal ya que se debe tener como regla la preservación de la vida y la utilización del uso de arma letal como última instancias y cuando se agoten todas las acciones que puedan desembocar en un resultado no deseado.

Implementación de la Ley de Microtráfico

Para comenzar a dar una primera definición de Microtráfico diremos que, en términos simples, el microtráfico es la venta de pequeñas cantidades de drogas ilegales, generalmente en las calles o en barrios. Es una actividad ilegal que causa mucho daño a las personas y a las comunidades, la ley de la provincia de Santa Fe invoca como principales características la Venta minorista, que refiere a la venta de pequeñas cantidades de drogas, destinadas a un consumo individual o para un grupo reducido de personas, el Lugar, suele ocurrir en lugares públicos, como las calles, plazas o viviendas, y tiene un impacto directo en los barrios y el Impacto social, que genera problemas de seguridad, salud pública y convivencia en las comunidades donde se produce. En su objetivo general la ley pretende combatir el delito, bregar por entornos más seguros y saludables y prevenir la adicción retirando el estupefaciente de las calles, citando material de estudio, el Instituto de Seguridad Pública, en lo que respecta a la desfederalización.

Desfederalización

Con la sanción de la Ley Nacional de “Desfederalización” N° 26.052, se modifica el Art. 34 de la Ley N° 23.737, estableciéndose la competencia provincial y de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires para la investigación y sanción de determinados delitos vinculados al tráfico de estupefacientes en condiciones determinadas.

Los delitos que taxativamente pueden ser investigados por la Justicia Provincial son Art. 2, Ley 26.052

1. Artículo 5º incisos c) y e), cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor. Se establece la figura de “Comercio” (incluida tenencia con fines de comercialización), “Entrega”, “Suministro” o “Facilitamiento” de estupefacientes o de plantas o semillas (utilizables para producir estupefacientes). Siempre deben estar fraccionados en dosis destinadas para el consumidor, descartándose la ausencia de fraccionamiento y las cadenas intermedias.

2. Artículo 5º penúltimo párrafo. Regula la tenencia de estupefacientes para consumo personal.

3. Artículo 5º Último párrafo. Regula la entrega, suministro o facilitación ocasional y a título gratuito, que cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias, sugiere inequívocamente que es para uso personal de quien lo recepta.

4. Artículo 14. Tenencia simple de estupefacientes.

5. Artículo 29. Falsificación de recetas médicas.

6. Artículos 204, 204 bis, 204 ter y 204 quater del Código Penal. Suministro infiel o ilegal de medicamentos, Suministro imprudente de medicamentos, Producción o fabricación no autorizada de medicamentos, Inobservancia de los deberes de control y vigilancia de establecimientos destinados a la producción y expendio de sustancias medicinales.

Conexidad Objetiva/ Subjetiva con otra causa que tramita ante la Justicia Federal.

El Art. 3 de la Ley N° 26.052 establece en su primera parte que: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34 de la ley 23.737 y sus modificatorias, conocerá la justicia federal cuando la causa tuviere conexidad subjetiva y/u objetiva con otra sustanciada en dicho fuero (...)”.

Podemos decir que, existe conexidad subjetiva cuando a una persona se le imputa más de un delito en concurso real. En este supuesto, se deben unificar ante en fuero federal todas las causas que posea una persona por infracción a la Ley Nro. 23.737.

Este podría ser el caso en que por ejemplo se proceda a la detención de una persona por venta al menudeo de estupefacientes, y al cotejar la información, el Fiscal responsable del M.P.A. se anoticia de que el sujeto posee una causa en trámite de la misma naturaleza (en este caso infracción a la Ley N° 23.737 en la Justicia Federal. La investigación deberá ser remitida a esta última instancia por imperio del Principio de Primacía Federal.

Tipos Penales Comprendidos En La Ley De Microtráfico Art. 34, Ley N° 23.737

Delitos de Tenencia: Los delitos relacionados a la tenencia de estupefacientes presentan un hecho común que justamente es el hecho de “tener” o “poseer” material estupefaciente. Tener estupefacientes en cualquiera de sus formas típicas, exige para su configuración, algo más que el mero contacto físico con el material. Se requiere tener “poder de disposición”, lo cual implica tenerla dentro de su esfera de custodia y de su ámbito de decisión, independientemente de si se tiene contacto material con aquella. Esta conceptualización en relación a la disponibilidad, y no al mero contacto material ha derivado en hechos donde se ha posibilitado juzgar la tenencia “sin contacto”, por ejemplo, cuando se ha hallado droga en el dormitorio del investigado; como así también ha habido casos en donde no se ha podido probar la tenencia, como cuando se ha hallado estupefacientes en un auto que conducía el justiciable, cuando en el interior también había otras personas.

Por esto, será necesario contar con otras probanzas que puedan dar cuenta no solo del posible destino del material, sino de la disponibilidad que una persona pueda tener sobre el mismo a los efectos de efectivizar la imputación sobre una persona.

¿Qué es un “Estupefaciente”?

Decreto N°560/19, en sus Anexos I y II, incluye, en consonancia con la normativa internacional una lista de ciento treinta y cuatro sustancias, que se agregan a las ya dispuestas por el Anexo I del anterior Decreto N° 852/19. Sin embargo, además de que la

sustancia se encuentre incluida en el listado, también debe tenerse en consideración su carácter de toxicológico. En el fallo “L.D.I Y otro S/ Infracción Ley 23.737” el Fiscal General, ante la Cámara Federal de Casación Penal, ha dicho que “(...) La ley exige no que la sustancia sea un estupefaciente por el solo hecho de ser incluida en una lista, sino que para ser estupefaciente ella debe ser susceptible de producir efectos de dependencia (...)”. Delito De Tenencia Simple De Estupefacientes Art. 14, 1º P.)

Art. 14, Ley Nº 23.737 “Será reprimido con prisión de uno a seis años y multa de trescientos a seis mil australes el que tuviere en su poder estupefacientes. La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, sugiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal.”

La normativa citada ut- supra regula dos modalidades de tenencia: Si la posesión tuvo por finalidad inequívoca la ingesta personal, o bien si no estuvo destinada al consumo.

El criterio de Política Criminal es simple, las sustancias estupefacientes, de conformidad a las previsiones del Artículo 77 C.P. y que se encuentren comprendidas en el Decreto 772/15, son de tenencia ilícita, por comprender éstas una cosa peligrosa por sí misma y en consecuencia su posesión es reprimida jurídico penalmente.

Podemos destacar que estamos frente a una figura que se clasifica como de peligro abstracto, es decir, que genera un riesgo potencial para el bien jurídico protegido: La Salud Pública.

Tenencia De Estupefacientes Para Consumo Personal Art. 14, 2º P.)

El segundo párrafo del Art. 14 de la Ley Nº 23.737 prevé una figura atenuada de la tenencia simple, reduciendo la pena conminada en abstracto entre un mes y dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, sugiere inequívocamente que la tenencia es para consumo personal.

La escasa cantidad de droga, si bien es un elemento esencial, no es el único que requiere este tipo penal, ya que exige que se acrediten “demás circunstancias”, de las que surja sin dejar duda alguna que los estupefacientes son para consumo

personal. Entre estas otras circunstancias, podríamos enumerar a manera ejemplificativa: el grado de adicción de la persona, la situación económica, su personalidad, las actividades que desarrolla, sus condiciones personales, el tipo de estupefacientes y el modo en cómo lo consume.

Tenencia Con Fines De Comercialización Art. 5, Inc. “C”)

Ultraintención: La finalidad de Comercio

Art. 5, Ley N° 23.737 “Será reprimido con prisión de cuatro 4 a quince 15 años y multa de cuarenta y cinco 45 a novecientas 900 unidades fijas el que sin autorización o con destino ilegítimo: (...)”

c) Comercie con estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra materia prima para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o dé en pago, o almacene o transporte (...)”.

Como primer término, surge visible en la redacción del articulado que en este caso el propósito del agente debe ser, directa o indirectamente, participar en el comercio de drogas.

Entonces, la “Tenencia con fines de Comercialización” es una figura básica (“tenencia”), que se encuentra agravada por su fin o propósito: “Comerciar”. Estamos frente a un delito de peligro abstracto, por lo que para que se configure el tipo penal no se requiere resultado material. A fin de demostrar el propósito de comercialización (“Ultraintención”), además de la tenencia, deberán demostrarse otras circunstancias, por ejemplo: la existencia de balanzas de precisión, dinero en efectivo, anotaciones que den cuenta de la actividad, fraccionamiento de la sustancia, envoltorios, tubo eppendorf, cantidad bajo dominio del sujeto, investigaciones previas, testimonios, etc.

Requisitos exigidos por la norma para su tratamiento en sede provincial:

distribución en dosis y destinado a consumidor final

En el año 2.005 entró en vigencia la Ley Nacional N° 26.052, que vino a modificar radicalmente la Ley 23.737, en cuanto a lo que es el ámbito de competencia en materia de

narcotráfico, estableciéndose un régimen de competencia concurrente y por adhesión. En este sentido, la Ley Nro. 26.052 modificó el artículo nro. 34 de la Ley Nro. 23.737 en lo que hace al delito de tráfico, quedando el mismo regulado de la siguiente manera:

“Art. 34 Los delitos previstos y penados por esta ley serán de competencia de la justicia federal en todo el país, excepto para aquellas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, mediante ley de adhesión, opten por asumir su competencia en las condiciones y con los alcances que se prevén a continuación:

Artículo 5º incisos c) y e), cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor. (...)”.

La Ley provincial de adhesión de la Provincia de Santa Fe Nro. 14.239, establece en su artículo 3, prioridades para la persecución de los delitos establecidos por el Art. 34

“ARTÍCULO 3.- Pautas de intervención. La intervención de los distintos organismos y agencias provinciales en materia de microtráfico de estupefacientes se lleva adelante de conformidad con las siguientes pautas:

- a) Es gradual, en función de la disponibilidad de recursos.
- b) Es monitoreada en su funcionamiento y resultados, y está sujeta a los reajustes operativos que fueran necesarios.
- c) Forma parte de una política integral destinada al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y al desaliento sostenido de la conducta ilícita.
- d) Cuenta con la activa participación de los organismos estatales de todos los niveles y de las comunidades directamente afectadas.”

El Artículo 34 de la Ley Nacional N° 23.737 (según la sustitución dispuesta por la Ley de Desfederalización N° 26.052, articulado con la Ley Provincial de adhesión N° 14.239, exige que las sustancias estén fraccionadas en dosis destinadas directamente al consumidor final.” (Claramente, el legislador tuvo la intención de que recaiga en el ámbito provincial el

último eslabón de la cadena del comercio ilícito de drogas, persiguiendo la actividad de narcomenudeo o delivery de drogas).

No caben dudas que la persona que sea sorprendida en un punto fijo (domicilio o bunker), espacio público o privado con acceso al público, en posesión de droga distribuida en dosis, y que tenga como único y exclusivo fin la venta al consumidor final, deberá ser investigada acusada y eventualmente juzgada en el ámbito de la Justicia de Santa Fe.

En autos “H., S.P., SJA” la Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal ha sostenido que: “(...) Cabe tener por prima facie acreditada la finalidad mercantil de la tenencia de estupefacientes si se secuestraron en poder del acusado quince envoltorios de nylon conteniendo marihuana, dos trozos con el mismo material y un cilindro en forma de tiza con cocaína, una balanza con restos de sustancia ilícita y un rollo de cinta de embalar, más de catorce mil pesos, máxime si el imputado entregó un envoltorio a un tercero a cambio de dinero y el fin comercial resulta corroborado por mensajes entrantes a su teléfono móvil (...)”

Entrega, Suministro O Facilitación De Estupefacientes En Dosis Destinadas Al Consumidor Final Art. 5, Inc. “E”)

“Art. 5º, Ley Nº 23.737 Será reprimido con prisión de cuatro 4 a quince 15 años y multa de cuarenta y cinco 45 a novecientos 900 unidades fijas el que sin autorización o con destino ilegítimo: (...)”

e) Entregue, suministre, aplique o facilite otros estupefacientes a título oneroso. Si lo fuese a título gratuito, se aplicará prisión de tres 3 a doce 12 años y multa de quince 15 a trescientas 300 unidades fijas (...)”.

El articulado denota que se tuvo en miras tipificar una conducta de tráfico diferente a la de comercializar, y que implique una transacción económica.

Entendemos por:

- ENTREGA poner en manos o a disposición de otro una cosa.
- SUMINISTRAR proveer a una persona algo a alguien que lo necesita.

- FACILITAR proporcionar o entregar.

Cabe señalar que cuando la entrega, suministro o facilitación de estupefacientes es a título gratuito, la ley prevé una reducción de la pena. Esto porque el eje de la actividad ilícita en relación a las drogas es la obtención de un beneficio económico.

Consecuentemente cuando el intercambio es a título gratuito, lo que se busca es proteger la salud pública, por encima de las intenciones del autor del hecho.

Diferencias con la Tenencias con Fines de Comercialización

La característica principal es la habitualidad o infrecuencia de la conducta transaccional. “(...) La entrega de estupefacientes de manera gratuita para consumo personal del receptor por parte del encausado, quedó demostrado a través de tareas de inteligencia, de la posterior interceptación y detención del receptor junto al hallazgo de una pequeña cantidad de droga en su bolso personal. El carácter de gratuidad del mismo se afirmó ya que de la prueba colectada no pudo asegurarse la contra entrega de dinero alguno, la ausencia de movimientos previos del imputado en este sentido y el factor de no habersele encontrado dinero en efectivo en su poder al momento de ser detenido (...)”.

El Artículo 5º, penúltimo párrafo de la Ley Nro. 23.737 establece que: “(...) En el caso del inciso a), cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal, la pena será de un 1 mes a dos 2 años de prisión y serán aplicables los artículos 17, 18 y 21 (...)”. Asumiendo en este caso la competencia la Provincia de Santa Fe.

Esta figura se centra en una etapa anterior al tipo penal de Tenencia para Consumo, ya que lo que se tiene es materia prima apta para producir la droga, pero en escasa cantidad, lo que daría la pauta de que dicho material sería para consumo personal de quien la detenta.

Hay una distinción esencial en esta temática. Cuando el destino de la planta no es inequívocamente el consumo, sino la fabricación de estupefacientes o elementos destinados a tales fines, la pena en abstracto es la misma que para la tenencia con fines de comercialización, el comercio, o el transporte (de 4 a 15 años de prisión). En cambio,

cuando la cantidad es escasa y el destino es el consumo personal, la pena baja de 1 mes a 2 años de prisión-Para estos casos, es esencial verificar no solo la escasa cantidad, sino también la productividad de la planta para producir estupefacientes (no exige acreditar finalidad de comercio, sino su idoneidad por cantidad y calidad) lo cual lo convierte en un eslabón potencial en la cadena de tráfico.

En el caso de las semillas, resulta determinante establecer la capacidad germinativa, pues al no poseer el principio activo de la droga, éstas carecen de la calidad de estupefaciente requerido por los delitos de tenencia.

Circunstancias No Previstas En La Norma

1. Almacenamiento Art. 5º Inc. “C”, Ley Nro. 23.737

La norma en cuestión no describe en qué consiste el almacenamiento. Sin embargo, la doctrina y la Jurisprudencia han establecido que la tenencia simple es la figura básica, mientras que el almacenamiento es una tenencia agravada por la cantidad.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que “La figura de almacenamiento prevista en el artículo 5º inciso C de la ley 23.737, configura un delito de peligro abstracto, en el cual se desvincula la acción del resultado y la punibilidad de la conducta está determinada por la peligrosidad general de una acción para determinados bienes jurídicos. Por lo tanto, lo que la ley reprime es la guarda o almacenamiento, con un sentido de acopio de estupefacientes, castigado por el solo peligro que ello genera para el bien jurídico protegido por la ley, la salud pública. El almacenamiento de estupefacientes constituye una de las formas agravadas del tipo básico de la simple tenencia prevista en el artículo 14 de la Ley 23.737 de acuerdo a la mayor peligrosidad que acarrea para el bien jurídico protegido (...)”. Consecuentemente, la jurisprudencia ha establecido que, para determinar la consumación del almacenamiento, la tenencia de droga debe ser significativa, y estar guardada y acondicionada en un lugar especial a tal efecto. Además, esta figura no requiere un propósito o fin determinado, sólo resultando necesario el conocimiento del tenedor de la existencia de la droga.

2. Transporte:

La figura del “Transporte” no se encuentra regulada entre los supuestos del Art. 34 de la Ley 23.737, no obstante, en la práctica existen supuestos en los que no está claro si se trata de Tenencia para Comercialización o Transporte.

La Jurisprudencia ha sostenido que el delito de transporte de estupefacientes no requiere la intención de comercialización o venta del material transportado, o la certeza de que quien lo transporta lo hace con la finalidad de participar en la cadena de tráfico, sino que basta con acreditar el efectivo desplazamiento de la droga situación que resulta suficiente para la consumación de la figura penal en cuestión.

La Situación En La Provincia De Santa Fe

En el año 2023 la Provincia de Santa Fe sancionó la Ley registrada bajo Nro. 14.239, cuyo fin se relaciona con la investigación de los delitos vinculados al tráfico de estupefacientes, conforme el Art 34 de la Ley Nro. 23.737. y consecuentemente asume su competencia para investigar y sancionar los delitos previstos en dicha norma en las condiciones y con los alcances que la misma establece.

Por otro lado, entre las novedades de la Norma Provincial, podemos observar que, además de la creación de una Unidad Fiscal específica, la ley establece criterios prioritarios en orden a la persecución penal del microtráfico Art. 4.

En este sentido “La persecución penal del microtráfico se enfoca prioritariamente a los siguientes supuestos:

- a)** Mercados abiertos, que se desarrollen en espacios públicos o con posibilidad de acceso público.
- b)** Participación de los traficantes en otras actividades delictivas o contravencionales, o utilización de armas de fuego.
- c)** Participación o involucramiento de menores de edad o de personas en situación de vulnerabilidad, o distribución de estupefacientes a los mismos.

- d)** Distribución en búnkeres, puestos fijos y demás espacios públicos.
- e)** Alteración de la tranquilidad pública, apropiación de instalaciones o lugares de uso público, o degradación del espacio urbano.
- f)** Los que determine la Fiscalía General, por razones de política criminal o utilidad social.

Finalidad Política De La Persecución Del Microtráfico En Santa Fe

De lo expuesto hasta ahora se deduce que la norma tiene como norte una política persecutoria dedicada a la baja o disuasión de la conflictividad social, cuyo origen remita a la disputa territorial entre diferentes sujetos por la venta de estupefacientes al menudeo. Esta mirada, orientada a la pronta desactivación del puesto de venta al menudeo, permite que ante la noticia del ilícito el personal policial actúe inmediatamente procediendo a la aprehensión muchas veces en flagrancia.

INVESTIGACIÓN DEL MICROTRÁFICO

Ley 23.737, Art. 34 Bis “Las personas que denuncien cualquier delito previsto en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero, se mantendrán en el anonimato.”

DENUNCIA CON RESERVA DE IDENTIDAD

Es un medio de prueba en el cual los datos particulares del sujeto que anoticia el hecho delictivo se mantienen en el anonimato, en principio durante la I.P.P.

El C.P.S.F., en su Art 174 dispone que “Las partes podrán solicitar al Tribunal la protección de un testigo con el objeto de preservarlo de la intimidación y represalia.

DENUNCIA ANÓNIMA

Refiere al supuesto en donde un sujeto no identificado anoticia de un hecho ilícito al fiscal o a la policía. Son casos de denuncias a través de líneas telefónicas con reserva de identidad o de cartas sin firma enviadas a la autoridad pública. Al ser una excepción en cuanto a las pautas para la recepción de las denuncias en general, quien las recibe debe valorarlas con suma cautela (ser seria, con datos verosímiles, notorios y razonables).

La jurisprudencia se ha pronunciado afirmativamente en cuanto a la validez como noticia criminis de la denuncia anónima, para que el fiscal pueda valerse de ella para iniciar la investigación.

En nuestra Provincia, si bien la Denuncia Anónima no está expresamente regulada, puede ser utilizada como fuente de anoticiamiento por parte del personal policial y de los fiscales para la realización de distintas medidas probatorias tendientes a su corroboración en los casos relacionados con delitos de microtráfico.